재량적 과징금 산정지원의 자동화와 행정법적 통제

-「행정기본법」 제20조의 적용경계와 인간·시스템의 역할분배를 중심으로-

김 민 규 · 박 상 영

법제처
Ministry of Government Legislation

www.kci.go.kr

www.kci.go.kr

재량적 과징금 산정지원의 자동화와 행정법적 통제

–「행정기본법」 제20조의 적용경계와 인간·시스템의 역할분배를 중심으로–

김 민 규 (KIM MIN GYU)
카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수, 변호사
박 상 영 (PARK SANG YOUNG)
서울대학교 일반대학원 법학과 석사과정

논문접수 : 2026. 8. 5. 심사개시 : 2026. 8. 6. 게재확정 : 2026. 8. 31.

목 차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 재량적 과징금의 법적 구조와 산정기준의 표준화
1. 「행정기본법」상 과징금의 규율구조
2. 과징금 부과처분의 법적 성격과 재량의 범위
3. 과징금의 단계별 산정구조
4. 산정기준의 전산화와 재량의 존속
5. 자동화와 재량통제의 관계

Ⅲ. 「행정기본법」 제20조의 적용경계와 인간·시스템의 역할분배
1. 제20조의 적용단위로서의 처분
2. 내부 산정지원·사실상 자동처분·완전 자동처분
3. 과징금 처분과정의 기능적 분해
4. 과징금 산정에서 시스템과 사람의 기능배분

Ⅳ. 자동화된 과징금 산정지원에 대한 행정법적 통제
1. 이유제시와 자동화 관여사실의 통지
2. 기록의 열람·자료정정과 사람에 의한 실질적 재검토
3. 최종 비례성 심사와 예외처리
4. 최신 기준의 자동 호출과 산정기준의 시간적 적용
5. 산정오류와 처분하자·국가배상책임

Ⅴ. 비교법적 규율과 입법적 개선방안
1. 비교법적 검토의 기준
2. 독일법상 완전 자동행정행위와 개별사정의 고려
3. GDPR 제22조와 EU 인공지능법
4. 국내 인공지능기본법의 적용과 한계
5. 단계적 입법방안

Ⅵ. 결론

www.kci.go.kr

국문초록

과징금 산정에는 자료의 검색·대조와 산술계산뿐 아니라 위반행위의 성립과 귀속, 산정기초의 법적 범위, 중대성·가중감경 및 최종 비례성에 관한 사실인정·법적 평가와 재량적 형량이 결합된다. 따라서 자동화된 시스템의 관여를 행정청 내부의 산정지원, 시스템 결과가 처분내용을 실질적으로 지배하는 사실상 자동처분 및 「행정기본법」 제20조상 완전 자동처분으로 구별할 필요가 있다.

제20조는 사람의 개별적인 판단 없이 시스템이 처분을 형성·발령하는 완전 자동처분에 적용된다. 반면 재량이나 개별적 판단여지가 남아 있는 과징금에서는 자료·기준의 검색과 대조, 오류탐지, 판단후보의 제시 및 확정된 입력값에 대한 연산을 자동화할 수 있더라도 최종 처분은 책임 있는 공무원이 형성하여야 한다. 공무원이 시스템 결과를 실질적으로 검토·수정 또는 배제할 수 없다면 형식적인 결재가 존재하더라도 사실상 자동처분으로 평가할 수 있다.

시스템의 산출물이 처분형성에 중대한 영향을 미치는 경우에는 이유제시와 별도로 자동화 관여사실을 알리고, 사건별 처리기록에 대한 접근, 객관적 자료오류의 정정 및 시스템 결과에 구속되지 않는 사람의 실질적 재검토를 보장할 필요가 있다. 자동화는 최종 비례성, 정당한 예외사정 및 적용할 법령·산정기준의 시간적 범위에 관한 법적 판단을 대체하지 않는다. 산정오류에 대한 국가배상책임은 「국가배상법」 제2조에 따른 직무수행의 위법·과실과 함께, 정보시스템 자체의 설치·관리상 하자가 문제되는 경우 같은 법 제5조의 적용 가능성을 구별하여 검토하여야 한다.

이에 본고는 현행 「행정기본법」 제20조를 유지하면서 내부 자동화 지원에 관한 제20조의2와 과징금 산정지원에 관한 제28조의2를 신설하고, 「행정절차법」 제23조의2를 통하여 자동화 관여사실의 통지를, 「행정기본법」 제36조의2를 통하여 사람에 의한 실질적 재검토를 명문화할 것을 제안한다. 이러한 통제의 적용 여부와 강도는 해당 시스템이 인공지능인지 여부가 아니라 실제 수행한 기능과 처분형성에 미친 실질적 영향을 기준으로 정하여야 한다.

※ 주제어: 과징금, 자동적 처분, 자동화된 산정지원, 실질적 인간감독, 이유제시

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서론

과징금의 액수는 법률만으로 곧바로 산출되지 않는다. 법률은 과징금의 부과사유와 상한을 정하고, 시행령과 행정규칙은 관련매출액이나 그 밖의 산정기초, 위반행위의 중대성, 가중·감경사유와 조정률을 단계적으로 구체화한다. 행정청은 이러한 규범을 개별 사건의 사실관계에 적용하여 최종 과징금액을 결정한다.

이 과정에는 자동화된 시스템이 지원하기에 적합한 기능이 적지 않다. 예컨대 관련매출액의 산정에서는 시스템이 거래·회계자료를 검색·대조하여 위반행위와 관련될 가능성이 있는 거래를 선별하고 누락·중복·이상값을 표시할 수 있다. 다만 어떠한 거래를 법적으로 관련매출액에 포함할 것인지는 위반행위와 거래 사이의 관련성을 검토하여 담당 공무원이 확정하여야 한다. 또한 가중·감경과 최종금액의 산정에서는 처분전력이나 위반기간 등 정형화된 자료를 확인하고 확정된 입력값에 산식을 적용하여 후보금액을 계산하거나 기준의 충돌·이상치를 탐지할 수 있다. 반면 위반행위의 중대성, 조사협조의 정도, 특별한 감경사정 및 최종 금액의 비례성처럼 사실평가·법률해석 또는 재량적 형량을 필요로 하는 사항은 책임 있는 공무원의 판단을 거쳐야 한다. 이하에서는 이러한 업무형태를 특정 행정기관이 실제 운용하는 시스템에 관한 실증적 기술이 아니라, 자동화된 과징금 산정지원에서 나타날 수 있는 전형적인 처리모형으로 사용한다.

그러나 이처럼 과징금 산정이 수치와 산식으로 표현되고 그 일부 기능을 자동화할 수 있다는 사실만으로 전체 과정이 단순한 계산이 되는 것은 아니다. 산정기초의 법적 범위, 중대성, 가중·감경 및 최종 비례성의 판단에는 사실인정과 법률해석 또는 재량적 형량이 개입할 수 있다. 따라서 자동화된 과징금 산정지원에서는 시스템의 사용 여부 자체보다 시스템이 어떠한 기능을 수행하였고 그 산출물이 최종 처분에 어느 정도 영향을 미쳤는지가 중요하다.[1)]

시스템이 정형적인 자료처리와 연산을 수행하고 공무원이 그 전제와 결과를 독립적으로 판단한다면 내부 산정지원에 해당할 수 있다. 반면 시스템이 관련매출액, 중대성 등급, 조정률이나 최종 부과액을 추천하고 담당 공무원이 이를 실질적인 검토 없이 승인한다면, 형식상 사람이 처분하더라도 그 내용은 시스템에 의하여 사실상 형성될 수 있다.

「행정기본법」 제20조는 행정청이 법률로 정하는 바에 따라 완전히 자동화된 시스템으로

1) 과징금 산정의 기초가 되는 관련매출액과 최종 부과액은 위반행위와의 관련성 및 비례원칙에 따라 심사되어야 한다. 대법원 2023. 10. 12. 선고 2022두68923 판결.

www.kci.go.kr

처분할 수 있도록 하면서, 처분에 재량이 있는 경우를 제외한다. 이 규정은 사람의 개별적인 판단 없이 시스템이 처분을 형성·발령하는 완전 자동처분을 직접 규율한다. 따라서 공무원이 주요 자료·적용기준과 산출결과를 실질적으로 검토하여 최종 처분을 형성하는 내부 산정지원까지 제20조가 직접 금지한다고 볼 수는 없다. 그러나 공무원의 관여가 명목에 그치고 시스템의 산출물이 처분내용을 지배한다면, 형식적인 결재가 존재한다는 사실만으로 인간의 실질적인 판단이 이루어졌다고 평가하기도 어렵다.

이에 본고는 다음 세 가지 문제를 검토한다. 첫째, 자동화된 과징금 산정에서 내부 산정지원, 사실상 자동처분과 완전 자동처분의 경계는 어디에 있는가. 둘째, 과징금 처분과정을 어떠한 기능으로 분해하고, 각 기능을 시스템과 사람 사이에 어떻게 배분하여야 하는가. 셋째, 시스템의 산출물이 처분에 중대한 영향을 미친 경우 어떠한 이유제시·기록·정정·인간 재검토와 입법적 통제가 요구되는가.

자동적 처분에 관한 국내 연구는 「행정기본법」 제20조의 적용범위, 법률상 수권, 재량행위 자동화의 가능성과 절차적 정당성을 중심으로 발전하여 왔다.[2] 과징금 연구는 과징금의 법적 성격, 관련매출액과 산정기초, 부과기준의 법적 성질, 비례원칙과 재량통제를 주로 다루었다.[3] 개인정보법과 인공지능법에 관한 연구에서는 자동화된 결정에 대한 설명, 인간의 개입, 위험관리와 기록의 필요성이 논의되어 왔다.

그러나 기존 논의는 완전 자동처분, 과징금 산정기준 및 개인정보·인공지능 규율을 대체로 각각의 영역에서 검토하였다. 과징금 처분과정에서 시스템이 자료정리, 입력값과 등급의 후보 제시, 산식 적용 및 최종 금액의 추천 등 서로 다른 기능을 수행할 때 어느 범위까지 이를 내부 지원으로 허용할 수 있는지에 관한 분석은 충분하지 않다. 특히 형식상 공무원의 결재가 존재하더라도 어느 지점부터 인간의 판단이 형식화되고 시스템이 처분내용을 실질적으로 지배하게 되는지를 과징금의 단계별 산정구조와 연결하여 검토할 필요가 있다.

본고의 목적은 자동화된 과징금 산정지원의 범위를 넓게 인정하거나 이를 전면적으로 금지하는 데 있지 않다. 자동화된 시스템을 행정청의 책임 있는 판단을 지원하는 도구로 활용하면서도, 시스템이 사실인정·법적 평가·재량적 형량과 최종 책임판단을 사실상 대체하지

2) 정남철, "인공지능 시대의 도래와 디지털화에 따른 행정자동결정의 법적 쟁점-특히 행정기본법상 자동적 처분의 문제점을 중심으로-", 「공법연구」 제50집 제2호, 2021. 232-234면; 김중권, "인공지능시대에 자동적 처분의 법제도화에 따른 후속 과제", 「공법연구」 제51집 제1호, 2022. 313-316면.

3) 박준영, "유통3법 과징금 제도의 주요 쟁점과 개선방안", 「상사법연구」 제43권 제4호, 2025. 276-279면; 신영수, "개인정보보호법상 과징금 산정 기준의 법리적 쟁점", 「IT와 法연구」 제31집, 2025. 158-159면.

www.kci.go.kr

않도록 허용범위와 통제조건을 제시하는 데 있다.

이를 위하여 본고는 과징금 처분과정을 자료·사실의 확정, 규범적 평가, 재량적 형량, 정형적 연산 및 최종 책임판단으로 기능적으로 분해한다. 시스템은 자료검색·대조·오류탐지, 판단후보의 제시와 확정된 입력값에 대한 연산을 지원할 수 있다. 다만 시스템의 추천과 행정청의 법적 판단은 구별되어야 하며, 사실인정·법적 평가 또는 재량적 형량이 요구되는 사항과 최종 과징금액은 권한 있는 공무원이 책임지고 확정하여야 한다.

또한 시스템의 산출물이 처분내용에 미친 영향에 따라 통제의 강도가 달라져야 한다. 문서작성, 자료정리나 공무원이 이미 확정한 값에 대한 단순한 계산에는 일반적인 정확성·보안과 감독이 요구된다. 반면 시스템이 처분에 사용할 자료를 선별하거나 등급·조정률 및 최종 금액을 추천하여 처분내용 형성에 중대한 영향을 미친 경우에는 시스템의 관여사실과 주요 산정경로의 통지, 처리기록의 작성·보존과 열람, 객관적으로 잘못된 자료의 정정 및 시스템 결과에 구속되지 않는 사람의 실질적인 재검토가 필요하다.

본고는「행정기본법」제28조가 예정하는 과징금 중 개별 법률에 따라 부과 여부 또는 구체적인 액수에 재량이 인정될 수 있는 과징금을 주된 대상으로 한다. 과징금의 법적 성격과 재량의 범위는 자동화 가능성을 판단하는 데 필요한 범위에서 검토하되, 개별 과징금제도를 망라하거나 과징금에 관한 제재론 일반을 재구성하지는 않는다. 과징금의 단계별 산정구조를 설명하기 위한 대표사례로는 공정거래법상 과징금제도를 활용하지만, 개별 과징금에 관한 독자적인 해석론을 제시하는 것은 본고의 직접적인 목적이 아니다.

논의의 대상인 자동화된 산정지원은 인공지능시스템에 한정하지 않으며 미리 정해진 규칙과 산식을 실행하는 프로그램, 자료의 검색·대조와 연산을 수행하는 전산시스템 및 자료로부터 분류·예측·추천을 생성하는 인공지능시스템을 모두 포함한다. 법적 통제의 필요성과 강도는 기술의 명칭보다 시스템이 수행한 기능과 처분내용에 미친 실질적인 영향을 기준으로 판단하여야 한다.

이를 위해 내부 산정지원, 사실상 자동처분과 완전 자동처분을 분석개념으로 구별한다. 내부 산정지원은 시스템이 자료·추천·계산결과를 제공하지만 권한 있는 공무원이 이를 독립적으로 검토하여 최종 처분을 형성하는 경우다. 사실상 자동처분은 공무원의 형식적인 결재가 존재하더라도 시스템 결과에 대한 실질적인 검토와 변경 가능성이 없어 그 산출물이 처분내용을 지배하는 경우를 말한다. 이는 현행법이 정한 독립적인 처분유형이 아니라 인간관여의 실질과 통제강도를 판단하기 위한 개념이다. 완전 자동처분은 개별 사건에 관

www.kci.go.kr

한 사람의 실질적인 판단 없이 시스템이 처분을 형성·발령하는 경우로서 제20조의 직접적인 규율대상이다.

연구방법으로는 먼저 「행정기본법」 제20조·제22조·제28조·제36조와 「행정절차법」 제23조를 중심으로 문언·체계·목적론적 해석을 수행한다. 이어 과징금의 재량성, 관련매출액, 산정기준의 법적 성격, 비례원칙·자기구속·시간적 적용과 국가배상책임에 관한 판례와 문헌을 검토한다. 비교법적으로는 독일 연방행정절차법상 완전 자동행정행위와 개별사정의 고려, GDPR상 자동화된 중대한 결정, EU 인공지능법상 인간감독·기록·설명 및 국내 인공지능기본법상 위험관리와 영향평가를 분석한다. 다만 외국법의 적용범위나 분류체계를 국내 과징금 절차에 직접 이식하지 않고, 법률상 수권, 개별사정의 고려, 실질적 인간감독, 설명·기록과 재검토라는 보호기능을 국내 행정법의 처분구조와 절차체계에 맞게 수용한다.

제Ⅱ장에서는 과징금의 법적 구조와 개별 법률에 따른 재량의 존부, 단계별 산정구조 및 산정기준의 법적 성격을 검토한다. 제Ⅲ장에서는 「행정기본법」 제20조의 적용범위를 분석하고 내부 산정지원·사실상 자동처분·완전 자동처분을 구별한 뒤, 과징금 처분과정에서 시스템이 지원할 수 있는 기능과 사람에게 유보되는 판단을 밝힌다. 제Ⅳ장에서는 이유제시와 자동화 관여사실의 통지, 기록열람·자료정정과 사람에 의한 실질적 재검토, 최종 비례성 심사, 산정기준의 시간적 적용 및 산정오류에 관한 국가배상책임을 검토한다. 제Ⅴ장에서는 독일법, GDPR, EU 인공지능법과 국내 인공지능기본법을 기능적으로 비교하고, 이를 바탕으로 단계적인 입법방안을 제안한다. 제Ⅵ장에서는 이상의 논의를 종합하여 자동화된 과징금 산정지원의 허용범위와 행정법적 통제원리를 정리한다.

www.kci.go.kr

Ⅱ. 재량적 과징금의 법적 구조와 산정기준의 표준화

1. 「행정기본법」상 과징금의 규율구조

「행정기본법」 제28조는 행정청이 법률로 정하는 바에 따라 법령상 의무를 위반한 자에게 위반행위로 얻은 경제적 이익을 환수하거나 일정한 행정목적을 달성하기 위하여 과징금을 부과할 수 있도록 한다. 이는 과징금 부과에 법률상 근거가 필요하다는 점과 과징금이 의무위반에 대한 행정상 제재 또는 경제적 이익의 환수수단으로 기능할 수 있다는 점을 보여준다.

그러나 제28조는 과징금에 관한 일반적인 법적 근거와 기능을 규정할 뿐, 개별 과징금의 법적 성격이나 재량의 범위를 일률적으로 결정하지 않는다.[4] 과징금은 개별 법률에 따라 영업정지를 대신하는 금전적 제재, 위반행위로 얻은 경제적 이익의 환수, 시장질서 회복을 위한 제재 또는 이들 기능이 결합된 형태로 규정된다. 과징금의 부과 여부와 구체적인 금액을 정하는 방식도 법률마다 다르다. 「행정기본법」 제22조 제2항은 행정청이 재량 있는 제재처분을 할 때 위반행위의 동기·목적·방법, 결과, 위반기간, 위반횟수와 그 밖의 사정을 고려하도록 한다. 이 규정은 이미 재량이 인정되는 제재처분에서 고려하여야 할 요소를 정한 통제규정이지, 모든 과징금에 재량을 새로 부여하는 규정은 아니다.

따라서 과징금이 제재적 성격을 가진다는 이유만으로 당연히 재량처분이 되는 것은 아니다.[5] 제22조 제2항의 적용 가능성만으로 부과 여부와 금액결정의 모든 단계에 재량이 인정된다고 볼 수도 없다. 과징금에 관한 재량의 존부와 범위는 해당 과징금의 근거법률과 하위규범이 정한 부과요건·산정요소와 법적 효과를 개별적으로 해석하여 판단하여야 한다.

2. 과징금 부과처분의 법적 성격과 재량의 범위

앞서 본 것처럼 과징금은 개별 법률에 따라 경제적 이익의 환수와 행정상 제재 등 서로 다른 기능을 가지므로, 그 법적 성격과 재량의 범위도 과징금이라는 명칭만으로 일률적으

4) 장윤영, "행정재량에 대한 사법심사 강도의 세분화 방안에 관한 고찰", 「이화여자대학교 법학논집」 제29권 제4호, 2025, 44-45면; 하명호, "행정의 재량적 결정에 대한 사법심사방법의 정립", 「고려법학」 제118호, 2025, 396-398면; 이승훈, "과징금의 법적 성격과 사용처의 관련성-공정거래법상 과징금을 통한 피해자구제 가능성을 중심으로-", 「경쟁법연구」 제52권, 2025, 224-225면.

5) 제재처분의 법적 통제는 처분 자체보다 그 요건인 '위반행위'에 초점을 맞추어야 하며, 형사법상 구성요건·위법성·책임성에 상응하는 위반행위의 성립요건을 체계화할 필요가 있다는 견해로는 박정훈, "제재처분과 위반행위 — 행위귀속과 귀책사유의 구별 —", 「행정판례연구」 제29집 제2호, 2024, 213-214면.

www.kci.go.kr

로 정할 수 없다. 기속행위와 재량행위의 구별은 근거규정의 체재·형식과 문언, 해당 행정영역의 목적과 특성 및 처분 자체의 성질을 종합하여 개별적으로 판단하여야 한다. 이에 따라 개별 과징금은 기속행위 또는 재량행위로 평가될 수 있고, 종래 이른바 기속재량의 문제로 설명되어 온 판단영역이 문제될 수도 있다.[6]

그러나 이러한 처분 전체의 분류만으로 자동화의 허용범위가 곧바로 결정되는 것은 아니다. 법률이 과징금의 부과 여부와 법정 상한 안에서 구체적인 금액을 선택하도록 하면 재량의 범위가 넓지만, 법률과 시행령이 부과요건·산정기초와 부과율을 구체적으로 정할수록 해당 요소에 관한 선택범위는 축소된다. 따라서 하나의 과징금 부과처분에서도 부과 여부나 중대성 평가, 가중·감경 및 최종 조정에는 판단과 선택의 여지가 남는 반면, 법적으로 확정된 입력값에 대한 연산은 일의적으로 이루어질 수 있다.[7]

이러한 재량은 산정기준이 세분화되어 있다는 이유만으로 소멸하지 않는다. 공정거래위원회의 과징금 고시는 관련매출액, 중대성, 가중·감경과 최종 조정의 기준을 상세히 정하고 있다. 그러나 구체적인 사건에서는 위반행위의 내용, 시장상황, 행위자의 사정과 비례성을 고려하여 입력값과 등급 및 조정폭을 확정하여야 한다. 정형화된 계산식과 등급표가 존재하더라도 사실인정·법적 평가와 재량적 형량이 필요한 부분은 남는다.

이에 비하여 부동산실명법상 과징금은 부동산평가액, 위반기간 및 일정한 목적 등을 법률상 산정요소로 정하고 대통령령의 부과기준에 따라 금액을 산출하도록 하여 공정거래법상 과징금보다 산정구조의 정형화 정도가 높다. 다만 법률이 일정한 금액의 범위와 고려요소를 함께 정하고 있으므로, 산정구조가 정형화되어 있다는 이유만으로 처분 전체를 곧바로 기속행위라고 단정할 수는 없다.[8]

결국 과징금 부과처분의 법적 성격과 재량의 범위는 법률이 부과 여부에 선택권을 부여하는지, 산정기초와 부과율을 어느 정도 확정하고 있는지, 중대성과 가중·감경에 평가와 형량이 필요한지 및 최종 산출액을 추가로 조정할 수 있는지를 종합하여 판단하여야 한다.

---

6) 행정청의 전문성이나 사안의 기술적·예측적 성격만으로 결정여지가 인정되는 것은 아니며, 행정청에 재량을 부여하려는 입법자의 의사가 근거법령의 내용과 해석으로부터 도출되어야 한다는 점에 관하여 이태정, "대립되는 가치의 조정을 위한 행정재량의 사법심사 방법", 「행정판례연구」 제30집 제2호, 2025, 216-218면.

7) 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015두55042 판결. 대법원은 공정거래위원회가 과징금 부과 여부와 법정 범위 안의 구체적 액수에 재량을 가지며, 기초사실의 오인이나 비례·평등원칙 위반은 재량권 일탈·남용이 된다고 판시하였다.

8) 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」 제5조 제1항, 제2항, 제3항. 동조는 부동산평가액, 위반기간과 조세포탈·법령상 제한 회피 목적 등을 과징금 산정요소로 규정하고 대통령령에 구체적인 부과기준을 위임한다. 이 규율은 공정거래법상 과징금보다 산정요소의 정형화 정도가 높은 사례로 들 수 있지만, 법문이 '100분의 30에 해당하는 금액의 범위'와 고려요소를 정하고 있으므로 처분 전체를 곧바로 기속행위라고 단정하는 근거로 사용할 수는 없다.

www.kci.go.kr

전산시스템이나 행정규칙이 하나의 금액을 제시한다는 사실만으로 법률이 부여한 재량이 소멸하는 것은 아니다. 반대로 법규가 특정한 산정요소와 계산방법을 확정하였다면 행정청은 그 범위에서 법규에 구속된다. 따라서 자동화 가능성을 판단할 때에도 처분 전체의 법적 성격과 함께 각 산정단계에 남아 있는 판단공간을 구별할 필요가 있다.

3. 과징금의 단계별 산정구조

과징금은 일반적으로 하나의 계산식에 의하여 곧바로 결정되지 않고 여러 단계를 거쳐 산정된다. 공정거래법상 과징금은 이러한 단계적 구조를 비교적 분명하게 보여 준다.

첫째, 관련매출액이나 정액기준 등 산정의 기초를 확정한다. 둘째, 위반행위의 중대성에 따라 부과기준율을 적용하여 기본 산정액을 정한다. 셋째, 위반기간·횟수·행위자의 사정과 조사협조 등 가중·감경요소를 반영한다. 넷째, 법률상 상한과 부담능력, 위반행위로 얻은 이익 및 최종 비례성을 고려하여 부과액을 확정한다.

이러한 단계들은 서로 연결되어 있지만 법적 성질은 동일하지 않다. 관련매출액에 수치를 대입하여 금액을 계산하는 작업은 정형적일 수 있다. 그러나 어떠한 상품·용역이나 거래를 위반행위와 관련된 매출에 포함할 것인지는 법률해석과 사실평가를 필요로 한다.

중대성 등급과 부과기준율도 사전에 마련된 기준에 따라 구조화될 수 있다. 다만 구체적인 사건이 어느 위반유형과 등급에 해당하는지는 위반행위의 내용과 시장에 미친 영향 등을 평가하여 판단하여야 한다. 기준표에 해당하는 항목이 존재한다는 사실만으로 등급의 확정까지 단순한 계산이 되는 것은 아니다. 가중·감경 단계에는 자료의 존재만 확인하면 되는 요소와 그 자료의 법적 의미 및 조정폭을 평가하여야 하는 요소가 함께 존재한다. 처분전력이나 위반기간처럼 객관적인 자료에 기초하는 경우에도 자료의 정확성과 법적 관련성을 확인하여야 한다. 조사협조, 책임의 정도나 특별한 감경사정과 같이 평가가 필요한 요소는 담당 공무원의 판단을 요구한다.

최종 부과액의 확정은 앞선 단계의 산출결과를 단순히 승인하는 절차가 아니다. 행정청은 산정기준을 적용하여 도출된 금액이 법률상 상한을 준수하는지뿐 아니라 위반행위의 내용·기간·이익과 행위자의 책임에 비하여 과중하지 않은지를 다시 검토하여야 한다.[9] 따라

9) 이때 과징금을 정당화하는 공익을 '법질서의 확립'이나 '제재의 실효성'과 같이 추상적으로 설정해서는 구체적인 부담과 적절하게 형량하기 어렵다. 문제된 과징금액을 부과함으로써 추가로 달성되는 부당이득 환수, 위반억지와 시장질서 회복의 정도를 구체적으로 확인하여야 한다. 비례원칙상 상당성 심사에서 형량대상이 되는 공익은 추상적인 상위 법익이 아니라 문제된 조치로 추가로 달성되는 구체적인 이익으로 설정되어야 한다는 논의로는 이태정, 앞의 논문(주 6), 223면. 이러한 논리를 과징금에 적용하면, 단순히 법질서 확립이나 제재의 실효성을 제시하는 데 그치지 않고 해당 과징금액으로 추가로 달성되는 환수·억지효과를 구체적으로 심사할 필요가 있다.

www.kci.go.kr

서 과징금의 단계별 산정구조는 자동화의 가능성과 한계를 동시에 보여 준다. 시스템은 각 단계에 필요한 자료를 검색·정리하고, 적용 가능한 기준이나 입력값의 후보를 제시하며, 확정된 값에 산식을 적용하여 단계별 금액을 계산할 수 있다. 그러나 각 단계의 입력값이 어떠한 사실인정과 법적 판단에 따라 확정되었는지, 최종 산출액이 비례원칙에 부합하는지는 별도로 심사되어야 한다.

4. 산정기준의 전산화와 재량의 존속

과징금 산정기준은 법률·시행령과 고시 등 서로 다른 형식으로 규정된다. 행정청을 구속하는 정도는 규범의 형식뿐 아니라 상위법령의 위임 여부와 범위 및 규정내용의 성질에 따라 달라진다.[10)]

법률과 시행령이 과징금의 상한, 산정기초, 부과율과 조정요소를 직접 정한 경우 행정청은 그 규정에 구속된다. 고시도 법령이 구체적으로 범위를 정하여 법규적 사항을 위임하고 고시가 그 위임범위 안에서 내용을 정하였다면 법령보충적 행정규칙으로서 대외적 구속력이 인정될 수 있다. 반면 법령의 구체적인 위임 없이 행정청이 재량행사의 기준과 순서를 정한 부분은 원칙적으로 행정조직 내부의 재량준칙에 해당한다.

공정거래위원회의 과징금 고시는 재량준칙에 해당하는 부분을 포함한다. 대법원은 구 「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시」가 위반횟수와 벌점에 따른 가중비율의 상한을 정한 사안에서 해당 부분을 재량준칙으로 보았다. 고시가 일정한 가중범위를 정하였더라도 행정청이 언제나 특정 비율을 적용하여야 하는 것은 아니며, 법령상 범위 안에서 구체적인 가중률과 과징금액을 정할 재량은 남는다.[11)]

그러나 자기구속은 재량을 기속으로 전환하는 법리가 아니다. 이는 재량이 존재한다는 전제에서 행정청이 적법한 기준과 관행을 합리적인 이유 없이 이탈하지 못하도록 하는 통제원리다. 사건 사이에 본질적인 차이가 있거나 기준의 적용이 상위법령 또는 비례원칙에 반하는 결과를 발생시키는 경우, 기준이 고려하지 못한 특별한 사정이 있는 경우에는 기준과 다른 판단이 허용되거나 요구될 수 있다.[12)]

---

10) 하명호, 앞의 논문(주 4), 398-399면.

11) 대법원 2019. 7. 25. 선고 2017두55077 판결. 대법원은 구 과징금 고시가 위반횟수와 벌점에 따른 가중비율의 상한을 정한 부분을 '재량준칙'으로 보면서, 공정거래위원회가 법령상 상한 범위 안에서 과징금 부과 여부와 액수를 정할 재량을 가진다고 판시하였다. 자동화된 시스템이 공표된 산정기준을 적용하는 경우에도 이러한 통제는 유지된다.

www.kci.go.kr

과징금 산정기준의 기능은 재량을 소멸시키는 것이 아니라 재량행사의 고려요소, 판단순서와 조정범위를 구조화하고 표준화하는 데 있다. 대법원도 개인정보 보호조치 위반 과징금 사건에서 관련매출액의 법적 범위와 별도로 위반행위의 원인과 유형, 유출 규모, 조치의무의 이행 정도 및 유사사례의 과징금액 등을 종합하여 최종 금액의 비례성을 심사하였다. 산정기준에 따라 계산된 금액이라도 위반내용에 비하여 현저히 과중하다면 재량권의 일탈·남용이 될 수 있다.[13]

따라서 다음 세 층위를 구별해야 한다. 첫째, 법규에 의하여 확정된 요소다. 법률·시행령 또는 대외적 구속력을 가진 법령보충적 행정규칙이 산정요소와 범위를 확정하면 행정청은 이에 따라야 한다. 둘째, 재량준칙이 구조화한 판단이다. 공표된 고시는 중대성의 평가요소, 가중·감경사유와 조정범위를 표준화하지만, 구체적인 사건에서의 평가와 선택을 완전히 제거하지는 않는다. 셋째, 확정된 입력값에 대한 정형적 연산이다. 관련매출액·부과율과 조정률이 법적으로 확정된 뒤 그 값을 산식에 적용하는 과정은 일의적으로 처리될 수 있다.[14]

결국 과징금 산정기준의 전산화는 '재량의 기속화'가 아니라 재량행사의 표준경로를 기술적으로 구현하는 것이다. 자동화된 시스템은 기준의 일관된 적용과 오류의 탐지를 지원할 수 있다. 다만 본질적으로 다른 사건이나 기준이 예정하지 못한 사정을 식별하고, 상위법령과 비례원칙에 따른 예외판단이 필요한 경우에는 이를 사람의 심사로 전환할 수 있어야 한다.

5. 자동화와 재량통제의 관계

과징금 산정기준의 구조화와 표준화는 자동화의 기술적 가능성을 높인다. 자료의 형식과 판단요소가 일정하게 정리될수록 시스템은 필요한 정보를 검색·대조하고, 적용 가능한 입력값이나 등급의 후보를 제시하며, 확정된 값에 산식을 적용할 수 있다. 그러나 기술적으로 자동화할 수 있다는 사실과 법적으로 자동화가 허용된다는 사실은 구별되어야 한다. 특히 재량적 과징금에서 시스템이 과거의 처분례와 산정기준을 분석하여 하나의 금액을 추천

12) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2008두13132 판결. 위법한 행정처분이 반복되었다 하더라도 그러한 위법한 선례가 행정청에 대하여 자기구속력을 갖는 것은 아니다. 이상덕, "행정재판에서 신뢰보호원칙의 적용", 「행정판례연구」 제30집 제1호, 2025, 22-23면.

13) 대법원은 개인정보 보호조치 위반 과징금의 관련매출액을 위반행위로 박탈하려는 이득과의 관련성에 따라 해석하면서도, 최종 과징금액은 위반의 원인·유형·유출 규모·조치의무 이행과 유사사례 등을 종합하여 비례적으로 정하여야 하고, 현저히 과중하면 재량권 일탈·남용이 된다고 판시하였다. 대법원 2023. 10. 12. 선고 2022두68923 판결.

14) 이 세 층위는 자동화의 허용범위를 판단할 때에도 구별되어야 한다. 시스템이 연산을 정확하게 수행하였더라도 법적 입력값이나 중대성 등급이 잘못 확정되거나, 동일한 사정이 중복하여 가중되거나, 특별한 감경사정과 최종 비례성 심사가 누락되었다면 처분은 위법할 수 있다.

www.kci.go.kr

하더라도, 그 결과가 구체적인 사건에서 적법하고 비례적인 재량행사에 해당하는지는 별도로 판단하여야 한다.

자동화된 시스템은 재량통제를 강화하는 수단으로 활용될 수 있다. 유사사건의 산정결과를 비교하고, 통상적인 기준에서 벗어난 결과, 중복가중이나 감경요소의 누락 및 비정상적인 편차를 탐지할 수 있기 때문이다. 다만 시스템이 기존의 처분관행을 일관되게 반복한다는 사실만으로 그 관행의 적법성과 타당성이 보장되는 것은 아니다. 과거의 처분례나 산정기준 자체가 위법하거나 편향되어 있다면 이를 전산화한 결과도 같은 문제를 반복할 수 있다.

따라서 자동화의 목적은 행정청의 재량을 제거하거나 시스템의 추천을 최종 판단으로 대체하는 데 있지 않다. 자동화는 재량행사에 사용되는 자료와 판단과정을 구조화하고, 기준의 적용과 산정결과를 일관되게 검증할 수 있도록 지원하여야 한다. 시스템의 추천과 행정청의 사실인정·법적 평가 및 재량적 판단도 서로 구별되어야 한다.

시스템의 산출결과가 사실상 그대로 채택되고 담당 공무원의 검토가 형식적인 승인에 머무른다면, 자동화는 재량행사의 일관성을 지원하는 수단이 아니라 사람의 판단을 대체하는 수단으로 작용할 수 있다. 반대로 권한 있는 공무원이 시스템의 전제와 결과를 독립적으로 검토하고 필요한 경우 이를 수정·배제할 수 있다면, 자동화된 산정지원은 처분의 정확성과 일관성을 높이면서도 개별 사건에 필요한 재량판단과 비례성 심사를 유지할 수 있다.

결국 재량적 과징금에서 자동화의 허용범위는 산정기준이 얼마나 상세하게 전산화되었는지가 아니라, 시스템이 수행한 기능과 그 결과에 대한 공무원의 실질적인 판단이 유지되는지를 기준으로 정하여야 한다. 이하에서는 이러한 관점에서 「행정기본법」 제20조의 적용경계를 검토하고, 과징금 처분과정에서 시스템과 사람이 담당하여야 할 기능을 구체적으로 구분한다.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 「행정기본법」 제20조의 적용경계와 인간·시스템의 역할분배

1. 제20조의 적용단위로서의 처분

「행정기본법」 제20조는 행정청이 법률로 정하는 바에 따라 완전히 자동화된 시스템으로 처분할 수 있도록 하면서, 처분에 재량이 있는 경우를 제외한다. 이 규정은 개별 사건에서 사람의 실질적인 판단 없이 시스템이 처분내용을 형성하고 발령하는 자동적 처분을 직접 규율한다. 따라서 행정청이 처분과정에서 전산프로그램이나 인공지능시스템을 사용하였다는 사실만으로 제20조가 적용되는 것은 아니다.[15] 시스템이 자료를 검색·정리하거나 계산결과와 판단후보를 제시하더라도, 권한 있는 공무원이 주요 자료·적용기준과 산출결과를 독립적으로 검토하여 최종 처분을 형성하였다면 원칙적으로 행정청 내부의 업무지원에 해당한다.[16]

제20조의 적용 여부는 기술의 명칭이나 자동화된 처리단계의 수가 아니라 처분을 실질적으로 형성한 주체를 기준으로 판단하여야 한다. 우선 시스템이 단순한 자료처리와 연산을 수행하였는지, 아니면 법적 입력값·등급·조정률이나 처분결과를 생성 또는 추천하였는지를 살펴야 한다. 이어 담당 공무원이 주요 자료와 산출근거에 접근하여 이를 독립적으로 검토하고, 시스템의 결과를 수정·배제하여 다른 결론을 내릴 권한과 충분한 검토기회를 실제로 가졌는지를 확인하여야 한다.

공무원에게 형식적인 결재권한이 있었다는 사정만으로 사람의 실질적인 판단이 인정되는 것은 아니다. 시스템과 다른 결론을 내리기 위하여 과도한 승인절차가 요구되거나, 주요 산출근거를 확인할 수 없거나, 실제 업무에서 시스템의 결과가 거의 그대로 채택되었다면 시스템이 처분형성에 미친 영향은 커진다. 반대로 담당 공무원이 산출근거를 검토하고 추가자료와 법적 판단에 따라 결과를 수정·배제하였다면 시스템은 내부 지원수단으로 기능한 것으로 평가할 수 있다.

제20조의 적용단위는 처분과정의 개별 기능이 아니라 외부에 법적 효과를 발생시키는 처분 전체다. 하나의 과징금 처분에서 확정된 입력값에 대한 연산이 정형적으로 이루어진다는 이유만으로 그 연산부분만을 별개의 자동적 처분으로 볼 수는 없다. 처분 내부의 기능

15) 권은정, "행정 영역의 인공지능 활용과 법적 통제", 「공법연구」 제54집 제1호, 2025, 573-578면.
16) 김중권, 앞의 논문(주 2), 317-318면.

www.kci.go.kr

분해는 제20조의 적용단위를 여러 개로 나누기 위한 것이 아니라, 내부 산정지원에서 시스템이 담당할 수 있는 기능과 사람에게 유보하여야 할 판단을 구별하기 위한 것이다.[17] 결국 사람의 개별적인 판단 없이 시스템이 처분의 형성과 발령을 완결하는 경우에는 제20조가 직접 적용된다. 공무원이 시스템의 산출결과를 독립적으로 검토하여 최종 처분을 형성하는 경우에는 내부 지원과 제20조상 자동적 처분의 경계를 구체적으로 판단하여야 한다.

2. 내부 산정지원·사실상 자동처분·완전 자동처분

자동화된 시스템이 과징금 처분에 관여하는 형태는 내부 산정지원, 사실상 자동처분과 완전 자동처분으로 구별할 수 있다. 이러한 구별은 완전자동결정과 부분자동결정이라는 일반적인 이분법을 부정하는 것이 아니라, 부분자동결정에서 사람의 관여가 실질적인지 형식적인지를 다시 구별하기 위한 것이다.

가. 내부 산정지원

내부 산정지원은 시스템이 처분의 준비와 형성을 보조하지만, 권한 있는 공무원이 최종 처분을 실질적으로 결정하는 경우를 말한다. 시스템은 자료와 적용기준의 검색·대조, 오류탐지, 입력값이나 등급의 후보 제시 및 확정된 값에 대한 산식 적용을 수행할 수 있다.

시스템이 이러한 기능을 수행하였다는 사실만으로 내부 산정지원의 범위를 벗어나는 것은 아니다. 담당 공무원이 주요 입력자료·적용기준과 산출근거를 확인하고, 추가적인 사실조사와 법적 평가를 거쳐 시스템의 결과를 채택·수정 또는 배제할 수 있다면 시스템은 행정청의 판단을 지원하는 도구로 기능한 것이다.

내부 산정지원에서 사람의 관여는 형식적인 승인과 구별되어야 한다. 담당 공무원은 시스템이 제시한 결과의 전제와 한계를 이해하고, 구체적인 사건의 자료와 법적 기준에 비추어 다른 결론을 내릴 수 있어야 한다. 이러한 독립적인 검토와 최종 판단이 이루어진 경우에는 제20조상 자동적 처분에 해당하지 않는다.

17) 인공지능시스템을 인간의 개입 없이 행정결정을 내리는 의사결정 대체형 시스템과 정보 수집·분석·예측·대안 제시를 통하여 공무원의 판단을 지원하는 의사결정 보조형 시스템으로 구분하는 견해로는 권은정, 앞의 논문(주 15), 578-580면.

www.kci.go.kr

나. 사실상 자동처분

사실상 자동처분은 형식상 공무원의 결재나 승인이 존재하지만 시스템의 산출물이 실질적으로 처분내용을 지배하는 경우를 말한다. 이는 현행법이 정한 독립적인 처분유형이 아니라 인간관여의 실질과 그에 상응하는 통제강도를 판단하기 위한 분석개념이다.[18]

사실상 자동처분에서는 공무원이 처분의 명의자가 되거나 최종 결재를 하더라도 시스템 결과에 대한 독립적인 판단이 실질적으로 이루어지지 않는다. 담당자가 주요 자료와 산출근거에 접근할 수 없거나, 결과를 변경하기 위하여 과도한 승인절차나 별도의 입증이 요구되거나, 시스템의 추천이 거의 예외 없이 채택되는 경우가 이에 해당할 수 있다.

시스템이 하나의 금액을 산출한 뒤 담당 공무원이 그 결과를 그대로 옮겨 적거나 형식적으로 승인하는 것만으로는 실질적인 인간판단이 인정되기 어렵다. 공무원의 이름으로 처분이 발령되었다는 사실보다 그가 처분의 사실적·법적 전제와 최종 결론을 독립적으로 심사할 수 있었는지가 중요하다.[19]

다. 완전 자동처분

완전 자동처분은 개별 사건에서 사람의 실질적인 결정 없이 시스템이 처분요건을 확인하고 처분내용을 형성하여 이를 발령하는 경우다. 이는 「행정기본법」 제20조의 직접적인 규율대상이다.

완전 자동처분이 허용되기 위해서는 개별 법률에 근거가 있어야 하며 해당 처분에 재량이 없어야 한다. 행정청의 내부규칙, 산정고시나 시스템 설계만으로 자동적 처분에 필요한 법률상 근거를 마련할 수 없다. 법률이 행정청에 사실평가나 선택의 여지를 부여하였다면 시스템이 하나의 결과를 산출하도록 설계되었다는 사정만으로 재량이 소멸하지도 않는다. 완전 자동처분에서는 사람의 판단이 시스템의 설계·프로그래밍과 기준설정 단계에서 일반

18) 여기서 부분자동결정은 처분과정의 일부 기능을 자동화하면서 사람의 판단을 남겨 두는 경우를 넓게 지칭한다. 본고의 '내부 산정지원'은 그중 권한 있는 공무원의 독립적인 검토와 최종 판단이 실질적으로 유지되는 유형을 의미한다. 반면 형식상 사람의 관여가 남아 있더라도 시스템 결과가 처분내용을 실질적으로 지배하는 경우는 '사실상 자동처분'으로 구별한다. 따라서 사실상 자동처분은 현행법상 별도의 처분유형을 의미하는 것이 아니라 부분자동결정의 외관 아래 인간의 판단이 형식화되는 국면을 포착하기 위한 분석개념이다.

19) 다만 사실상 자동처분은 사람의 개별적인 결정 없이 시스템이 처분을 형성·발령하는 완전 자동처분과 동일하지 않다. 따라서 사실상 자동처분이라는 이유만으로 제20조를 직접 적용하거나, 별도의 법률상 근거 없이 이를 유추 적용하여 처분의 효력을 판단하는 것은 타당하지 않다. 사실상 자동처분에 대한 통제는 제20조의 직접적 또는 유추적 적용이 아니라 현행 행정법상 이유제시, 비례원칙, 재량권 일탈·남용 심사와 절차적 권리보호에서 도출하여야 한다. 시스템이 처분내용을 지배한 정도가 클수록 행정청에는 실제 사용된 자료와 처리과정의 기록, 시스템 관여사실의 통지 및 사람에 의한 실질적인 재검토를 강화할 필요가 있다.

www.kci.go.kr

적으로 이루어질 수 있다. 그러나 개별 사건의 사실과 법률 및 처분결과를 책임 있는 공무원이 별도로 판단하지 않는다는 점에서 내부 산정지원과 구별된다.

이상의 세 유형은 결국 최종 처분에서 사람의 판단이 어떠한 역할을 하였는지에 따라 구별된다. 시스템이 자료·후보와 계산결과를 제공하고 공무원이 이를 독립적으로 검토하여 처분을 형성하였다면 내부 산정지원에 해당한다. 공무원의 승인이 남아 있더라도 시스템 결과가 처분내용을 실질적으로 지배하였다면 사실상 자동처분으로 평가할 수 있다. 사람의 개별적인 판단 없이 시스템이 처분의 형성과 발령을 완결하였다면 제20조상 완전 자동처분에 해당한다.

3. 과징금 처분과정의 기능적 분해

과징금 산정은 단순히 사람의 '판단'과 시스템의 '계산'으로 양분할 수 없다. 계산에 사용되는 입력값 자체가 사실인정과 법률해석의 결과일 수 있고, 산식에 따라 산출된 금액도 재량적 조정과 최종적인 비례성 심사를 거쳐야 하기 때문이다. 자동화의 허용범위와 인간판단의 필요성을 구체적으로 검토하기 위해서는 과징금 처분과정을 다음과 같은 기능으로 나누어 살펴볼 필요가 있다.

첫째, 자료·사실의 확정이다. 과징금 산정에 필요한 매출자료, 거래기간, 처분전력과 조사협조 자료 등을 수집·정리하고 그 정확성과 관련성을 확인하는 기능이다. 자료의 검색이나 형식적 대조와 달리, 상충하는 자료 가운데 어느 것을 신뢰할 것인지 또는 특정 사실이 실제로 존재하는지를 확정하는 작업은 사실인정을 포함한다.

둘째, 규범적 평가다. 확인된 사실이 법령과 산정기준의 요건에 해당하는지를 해석하고 적용하는 기능이다. 특정 거래가 위반행위와 관련된 매출에 포함되는지, 행위가 어느 위반유형에 해당하는지 및 감경사유의 법적 요건이 충족되는지가 이에 해당한다.

셋째, 재량적 형량이다. 위반행위의 중대성과 행위자의 책임 정도, 가중·감경의 정도 및 산정기준이 예정하지 못한 개별사정을 종합하여 어느 수준의 제재가 적정한지를 결정하는 기능이다. 산정기준이 평가요소와 조정범위를 제시하더라도 구체적인 사건에서 각 사정에 부여할 비중과 최종적인 조정폭은 별도의 판단을 필요로 할 수 있다.

넷째, 정형적 연산이다. 적법하게 확정된 산정기초, 부과율과 조정률을 미리 정해진 산식에 적용하여 기본 산정액, 조정액과 최종 후보금액을 계산하는 기능이다. 입력값과 산식이

www.kci.go.kr

확정된 이후에는 결과가 일의적으로 도출될 수 있다는 점에서 앞선 기능들과 구별된다.

다섯째, 최종 책임판단이다. 행정청이 산정과정 전체를 검토하고 최종 과징금액을 확정하는 기능이다. 이 단계에서는 적용된 법령과 기준, 산정기초와 조정요소가 적법하게 확정되었는지 확인하고, 산출된 금액이 법률상 상한을 준수하며 위반행위의 내용과 정도에 비하여 과중하지 않은지를 심사하여야 한다.

이들 기능은 실제 처분과정에서 순차적으로만 이루어지는 것은 아니다. 자료를 검토하는 과정에서 법적 평가가 함께 이루어질 수 있고, 재량적 형량의 결과에 따라 추가적인 자료조사가 필요할 수도 있다. 최종적인 비례성 심사에서 앞선 단계의 입력값이나 조정폭을 다시 검토하는 경우도 있다. 따라서 기능분해는 실제 행정과정을 서로 단절된 단계로 나누기 위한 것이 아니라, 각 작업의 법적 성질과 책임의 소재를 식별하기 위한 분석수단이다.[20]

4. 과징금 산정에서 시스템과 사람의 기능배분

앞서 구분한 다섯 기능은 시스템과 사람의 역할을 배분하는 기준이 된다. 자동화된 시스템은 대량의 자료와 기준을 검색·대조하고 판단에 필요한 후보와 경고를 제시하며, 법적으로 확정된 입력값에 대한 연산을 수행할 수 있다. 그러나 시스템이 특정한 자료·등급·조정요소 또는 금액을 제시하였다는 사실만으로 그것이 법적 입력값이나 최종 처분내용으로 확정되는 것은 아니다. 시스템의 분석·추천과 법적 판단, 계산결과의 산출과 최종 처분의 결정은 구별되어야 한다.[21]

따라서 역할배분은 특정 기능을 전적으로 시스템 또는 사람에게 귀속시키는 방식보다 각 기능의 법적 성질에 따라 정하여야 한다. 자료검색·오류탐지와 정형적 연산은 폭넓게 자동화할 수 있는 반면, 사실인정·법적 평가 또는 재량적 형량이 필요한 사항은 권한 있는 공무원이 독립적으로 판단하여야 한다. 시스템은 이러한 판단에 필요한 후보와 분석결과를 제시할 수 있지만, 그 산출결과를 채택·수정 또는 배제하고 최종 처분을 형성하는 책임은 행정청에 남는다.[22]

---

20) 알고리즘의 편향은 문제정의와 목적함수 설정 등 설계단계에서 발생하거나 학습데이터에 내재한 편향이 모델의 가중치와 결과에 반영되는 방식으로 발생하며, 데이터와 알고리즘의 상호작용이 기존의 불평등을 강화할 수 있다는 설명으로는 김재광·한주희, "인공지능기반행정의 알고리즘 규제에 관한 법적 고찰", 「토지공법연구」 제112집, 2025, 138-140면.

21) 나아가 검토권한뿐 아니라 이를 행사할 수 있는 업무여건도 확보되어야 한다. 담당 공무원에게 자료와 산출근거를 검토할 충분한 시간과 전문성이 제공되어야 하며, 추천을 따르는 것이 사실상 기본값이 되도록 업무절차가 설계되어서는 안 된다. 시스템 결과의 실제 채택·수정·배제 비율과 결과를 변경하기 위하여 필요한 절차도 인간감독의 실질을 판단하는 요소가 될 수 있다. 권은정, 앞의 논문(주 15), 583-584면 및 594-595면.

www.kci.go.kr

〈표 1〉 과징금 산정단계별 시스템과 사람의 기능배분

판단단계	법적 성질	시스템	사람
위반행위·행위 귀속 및 사실확정	사실인정과 법적 평가	자료 검색·대조, 누락·불일치 탐지, 관련 자료·위반유형 후보 제시	사실의 신빙성·관련성, 위반행위의 성립과 행위귀속 확정
산정기초의 확정	자료확인과 법적 평가의 결합	거래·매출자료 선별, 관련거래 후보 및 기준 제시	관련매출액 등 법적 산정범위와 적용기준 확정
중대성·가중·감경	규범적 평가와 재량적 형량	등급·조정요소·유사사례 후보 제시, 중복반영·이상치 경고	중대성, 책임 정도, 가중·감경사유와 조정폭 판단
확정된 값에 대한 연산	정형적 연산	산식 적용, 단계별 산출액·대안금액 계산	입력값·산식·기준버전 확인 및 계산결과 검증
최종 과징금액 확정	최종 책임판단·비례성 심사	산정결과와 편차 제시, 예외사건 경고	개별사정과 비례성을 심사하여 최종 금액 확정, 필요시 수정·배제·예외회부

표에서 보듯 시스템의 활용범위는 각 단계에서 동일하지 않다. 자료와 기준의 검색·정리, 누락·중복·불일치나 이상값의 탐지 및 확정된 입력값에 대한 산술연산은 시스템이 직접 수행하기에 적합하다. 관련성이 높은 거래, 위반유형, 중대성 등급이나 가중·감경요소를 후보로 제시하고 유사사례와의 편차를 경고하는 기능도 가능하다. 그러나 이러한 후보의 생성은 법적 입력값의 확정과 구별된다. 특히 정형적 연산이 일의적으로 이루어진다는 사실은 그 전제가 되는 산정기초·등급·조정요소까지 자동적으로 확정된다는 의미가 아니다. 입력값이나 적용기준이 잘못되었다면 정확한 연산은 오히려 그 오류를 일관되게 확대할 수 있다.[23]

사람의 판단이 요구되는 사항에서도 시스템의 분석이나 추천 자체를 배제할 필요는 없다. 중요한 것은 권한 있는 공무원이 그 결과에 구속되지 않고 독립적으로 판단할 수 있는가이다. 이를 위해 담당자는 처분에 사용된 주요 입력자료와 출처, 적용기준의 명칭과 버전, 시스템의

22) EU 인공지능법 제14조는 고위험 인공지능의 인간감독자가 시스템의 능력과 한계를 이해하고, 자동화편향을 경계하며, 산출결과를 무시·기각·번복하거나 시스템에 개입·중지할 수 있도록 요구한다. 이 규정은 국내법에 직접 적용되지는 않지만 실질적 인간감독의 기능적 기준을 제공한다. 김재선, "인공지능 안전과 책임 확보를 위한 법제 논의에 관한 검토", 「행정법연구」 제64호, 2021, 159-161면; 김종우, "AI 알고리즘의 투명성과 설명요구권에 관한 비교법적 고찰", 「국제법평론」 제73호, 2026, 92-93면.

23) 행정청의 전문성이나 정책적 정당성은 사법심사를 회피하는 논거가 되어서는 안 되며, 행정결정 과정의 절차적 정비, 합의제 기관을 통한 신중한 의사결정 및 참여·검증 장치가 마련되어야 행정판단에 대한 존중이 정당화될 수 있다는 견해로는 하명호, 앞의 논문(주 4), 406-408면.

www.kci.go.kr

기능과 한계 및 주요 산출근거에 접근할 수 있어야 하고, 시스템의 결과를 실질적으로 수정·배제하거나 필요한 경우 사용을 중지하고 추가조사 또는 개별심사로 전환할 권한을 가져야 한다. 시스템과 다른 결론을 선택하기 위하여 과도한 승인절차나 특별한 입증을 요구한다면 수정권한이 형식적으로 존재하더라도 실질적인 인간감독이 이루어진다고 보기 어렵다.

따라서 형식적인 인간관여만으로 내부 산정지원이 보장되는 것은 아니다. 시스템의 추천이 사실상 기본값으로 작동하고 담당자가 주요 자료와 산출근거를 확인하지 못하거나 다른 결론을 실제로 선택하기 어려운 구조라면, 공무원의 결재가 남아 있더라도 시스템이 처분내용을 실질적으로 지배하는 사실상 자동처분에 가까워질 수 있다. 반대로 필요한 정보에 접근하여 시스템의 결과를 실제로 수정·배제하고 그 검토내용을 기록할 수 있다면 시스템은 사람의 판단을 대체하는 것이 아니라 이를 지원하는 도구로 기능한다. 어느 경우에도 최종 처분의 법적 책임은 처분행정청과 권한 있는 공무원에게 귀속되며, 시스템의 이용이나 외부업체의 개발·운영은 행정청의 사실확정·법적 평가와 재량행사에 관한 책임을 소멸시키지 않는다.

Ⅳ. 자동화된 과징금 산정지원에 대한 행정법적 통제

1. 이유제시와 자동화 관여사실의 통지

자동화된 시스템이 과징금 산정에 관여하더라도 처분의 이유를 제시할 의무와 책임은 처분행정청에 귀속된다. 「행정절차법」 제23조에 따라 행정청은 당사자가 처분의 적법성과 산정의 타당성을 이해하고 불복할 수 있도록 위반행위, 산정기초, 적용 법령과 산정기준, 가중·감경 및 최종 과징금액에 이른 주요 사실적·법적 판단을 제시하여야 한다.

현행법상 이유제시와 자동화된 시스템의 관여사실에 관한 통지는 구별할 필요가 있다. 이유제시는 행정청이 어떠한 사실을 인정하고 어떠한 법령과 기준을 적용하여 처분에 이르렀는지를 밝히는 것이고, 자동화 관여사실의 통지는 그 판단과정에서 시스템이 어떠한 기능을 수행하였으며 그 산출결과가 공무원의 판단과 최종 처분에 어떠한 방식으로 반영되었는지를 알리는 것이다.[24] 따라서 시스템을 사용하였다는 이유로 처분의 판단책임이나 이유제시의무가 시스템 또는 개발업체에 이전되는 것은 아니다.

24) 박상돈, "헌법상 자동의사결정 알고리즘 설명요구권에 관한 개괄적 고찰", 「헌법학연구」 제23권 제3호, 2017, 192-194면.

www.kci.go.kr

현행 제23조의 해석을 통하여 과징금 처분의 주요 산정근거와 판단과정에 관한 이유제시를 요구할 수는 있다. 그러나 자동화된 시스템이 사용되었다는 사실, 실제 수행한 기능과 처분형성에 미친 영향 등을 별도의 통지사항으로 명시한 일반규정은 존재하지 않는다. 특히 시스템의 관여가 처분내용에 중대한 영향을 미친 경우에는 전통적인 이유제시만으로 당사자가 시스템과 공무원의 역할을 구별하거나 오류가 발생한 단계를 특정하기 어려울 수 있다.[25]

두 의무는 기능이 다르므로 어느 하나가 다른 하나를 대신할 수 없다. 시스템의 기술적 기능을 설명하였다는 이유로 처분의 사실적·법적 근거와 재량판단의 이유를 생략할 수 없고, 반대로 일반적인 처분이유를 제시하였다는 사정만으로 시스템이 실제 처분형성에서 수행한 역할에 관한 정보가 모두 제공되었다고 볼 수도 없다.

자동화 관여사실의 통지가 시스템의 소스코드나 전체 기술문서의 공개를 의미하는 것은 아니며, 필요한 정보의 범위는 당사자가 자신의 사건에서 시스템이 수행한 기능과 처분형성에 미친 영향을 파악하여 적절하게 불복할 수 있는 정도를 기준으로 정하여야 한다.[26]

이유제시의 충실성은 처분서에 기재된 내용뿐 아니라 관계 법령과 처분에 이르기까지의 과정 등을 종합하여, 처분 당시 당사자가 처분의 근거와 이유를 충분히 파악하고 이에 불복할 수 있었는지를 기준으로 판단하여야 한다. 처분서에 기재된 당초 처분사유가 다소 불명확한 경우 그 의미를 후속 절차에서 구체적으로 설명하는 것과 새로운 처분사유를 추가하는 것도 구별할 필요가 있다. 특히 자동화된 산정과정에서 실제 사용된 자료·기준이나 판단주체가 드러나지 않아 당사자가 어느 단계에서 발생한 오류를 다투어야 하는지조차 파악하기 어려웠다면, 그러한 사정은 이유제시가 충분하였는지를 판단할 때 고려될 수 있다.[27] 결국 현행 제23조는 자동화된 과징금 처분에서도 이유제시의 기본규범으로 기능하지만, 시스템의 관여사실과 처분형성에서의 역할을 별도로 통지하는 데에는 규율상 한계가 있다.

2. 기록의 열람·자료정정과 사람에 의한 실질적 재검토

처분의 이유를 통지받는 것만으로 자동화된 과징금 산정의 적정성을 충분히 검증할 수 있는 것은 아니다. 처분상대방이 실제로 사용된 자료와 처리기록을 확인하고 객관적인 오류를 정정하며, 사실인정·법적 평가와 재량적 형량에 관하여 사람의 새로운 판단을 받을

25) 권은정, 앞의 논문(주 15), 597-598면.
26) 박상돈, 앞의 논문(주 24), 197-198면.
27) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2021두49888 판결; 대법원 2020. 6. 11. 선고 2019두49359 판결.

www.kci.go.kr

수 있어야 한다. 따라서 설명, 기록열람, 자료정정과 사람에 의한 실질적 재검토는 각각의 기능을 구별하여 검토할 필요가 있다.

기록열람은 특정 처분에 실제로 사용된 자료와 처리과정을 확인하기 위한 것이다. 처분상대방은 적어도 주요 입력자료의 출처, 적용기준의 명칭과 버전, 처분형성에 영향을 미친 중간 산출값 및 시스템의 추천과 담당 공무원의 처리내역을 확인할 수 있어야 과징금 산정의 전제와 오류가 발생한 단계를 특정할 수 있다. 이는 시스템의 전체 소스코드나 기술문서에 대한 일반적인 공개요구와는 구별된다.

자료정정은 객관적으로 잘못된 자료나 입력값을 바로잡는 절차다. 매출액·거래기간·처분전력 등 기초자료가 사실과 다르다면 이를 수정하여 다시 산정할 수 있다. 그러나 특정 거래가 법적으로 관련매출액에 포함되는지, 어떠한 법령이나 산정기준이 적용되는지 또는 중대성·감경사유를 어떻게 평가할 것인지는 단순한 자료의 진위를 넘어 사실인정·법적 평가 또는 재량적 형량을 필요로 한다. 따라서 객관적인 자료오류의 정정과 처분의 사실적·법적 전제 및 재량적 결론에 대한 재검토는 구별되어야 한다.[28]

사람에 의한 실질적 재검토는 이미 이루어진 처분의 사실적·법적 전제와 재량적 결론을 당사자의 주장과 자료에 따라 새롭게 판단하는 절차다. 따라서 동일한 시스템에 자료를 다시 입력하여 종전 결과를 반복적으로 확인하는 것만으로는 충분하지 않고, 시스템의 산출결과에 구속되지 않는 사람의 새로운 판단이 가능하여야 한다.

「개인정보 보호법」 제37조의2는 완전히 자동화된 개인정보 결정에 관한 거부권·설명요구와 인적 개입에 의한 재처리 등을 규정하지만, 「행정기본법」 제20조에 따른 자동적 처분은 그 적용대상에서 제외한다. 또한 공무원이 실질적으로 최종 판단을 형성하는 내부 산정지원은 완전히 자동화된 결정에 해당하지 않을 수 있다. 따라서 과징금 산정에서 필요한 기록열람·자료정정과 사람에 의한 재검토를 「개인정보 보호법」만으로 일반적으로 해결하기는 어렵다.[29] 여기서 최초 처분단계의 인간감독과 사후적인 인간 재검토는 구별된다. 전자는 시스템을 이용하여 처분을 형성하는 과정에서 그 결과를 검토·수정·배제하는 통제인 반면, 후자는 이미 성립한 처분을 당사자의 주장과 자료에 따라 새롭게 심사하는 권리구제절차다.

현행 「행정기본법」 제36조는 행정심판 대상인 처분에 대하여 처분청에 이의신청을 할 수 있도록 하므로, 자동화가 관여한 과징금 처분만을 위한 별도의 불복제도를 새로 만들 필

28) 김종우, 앞의 논문(주 22), 118-119면.

29) 「개인정보 보호법」 제37조의2; 이상용·이혜리, "개인정보보호법상 자동화된 결정 조항의 해석", 「법조」 제73권 제1호, 2024, 218-219면; 이상용·이혜리, "개인정보보호법에 의한 자동화된 결정의 규율", 「선진상사법률연구」 제105호, 2024, 80-87면.

www.kci.go.kr

요는 없다. 다만 제36조는 일반적인 이의신청의 절차를 규정할 뿐, 자동화된 시스템이 관여한 사건에서 어떠한 처리기록에 접근할 수 있는지, 객관적 자료오류의 정정과 법적 평가·재량적 형량의 재검토를 어떻게 구별할 것인지 및 시스템 결과에 구속되지 않는 사람의 판단을 어떠한 방식으로 확보할 것인지는 구체적으로 정하지 않는다.

따라서 현행법은 자동화 관여 처분에 대한 설명과 이의의 기본틀을 제공하지만, 사건별 처리기록의 접근, 자료정정과 법적 재검토의 구별 및 시스템 결과에 구속되지 않는 사람의 재검토를 충분히 명시하고 있지는 않다.

3. 최종 비례성 심사와 예외처리

자동화된 시스템이 산정기준과 산식을 정확하게 적용하였다는 사실만으로 최종 과징금이 적법해지는 것은 아니다. 계산의 정확성과 처분의 비례성은 구별된다. 비례성은 산정기준 자체가 위반행위의 내용과 정도를 적절히 반영하도록 설정되어 있는지, 행정청이 구체적 사건에 그 기준을 정확하고 평등하게 적용하였는지, 그리고 그 결과 산출된 최종 금액이 위반행위의 내용·기간·이익과 당사자의 책임에 비하여 과중하지 않은지를 단계적으로 심사할 것을 요구한다.[30] 시스템은 유사사례와의 편차, 중복가중, 비정상적인 산출액이나 자료충돌을 탐지할 수 있지만, 그러한 편차가 정당한 차이인지 또는 최종 금액이 구체적 사건에서 과중한지는 법적 평가와 형량을 필요로 하므로 사람이 판단하여야 한다.[31]

자동화된 산정절차에는 정형적인 사건을 처리하는 표준경로와 추가적인 사실조사·법적 평가 또는 재량적 형량이 필요한 사건을 사람의 개별심사로 전환하는 예외경로가 함께 마련되어야 한다.[32][33] 자료나 적용기준이 충돌하거나 시스템이 예정하지 못한 개별사정이 존재하는 등 정형적 처리의 전제가 충족되지 않는 경우에는 시스템이 하나의 결과를 산출하였더라도 이를 그대로 최종 처분으로 확정하여서는 안 된다.[34] 예외회부는 자동화의 실

30) 대법원 2023. 10. 12. 선고 2022두68923 판결.

31) 이태정, 앞의 논문(주 6), 222-223면; 장윤영, 앞의 논문(주 4), 49-50면.

32) 예컨대 과징금 산정에 행정청의 폭넓은 재량이 인정된다는 사정만으로 심사강도가 자동적으로 약화되는 것은 아니다. 재량의 범위는 심사강도를 정하는 하나의 요소일 뿐이며, 처분의 침익성, 관련 법익의 중요성, 판단의 전문성 및 당사자에게 미치는 부담을 함께 고려하여 심사의 범위와 밀도를 정하여야 한다. 장윤영, 앞의 논문(주 4), 46-47면.

33) 과징금 산정에서 위반사업자의 고의·과실과 그 정도를 조정요소로 고려하여야 하고, 확정적 고의·미필적 고의·인식 있는 과실과 인식 없는 과실 등 귀책사유의 형태를 구별하여야 한다는 논의로는 박정훈, 앞의 논문(주 5), 232-233면.

34) 행정의 재량적 결정에 대한 심사강도를 강화된 심사·일반적 심사·완화된 심사로 구분하고, 징계처분이나 제재적 처분과 같은 전통적인 침익적 행정에는 비례원칙에 따른 강화된 심사를 적용할 수 있다는 견해로는 하명호, 앞의 논문(주 4), 393-395면.

www.kci.go.kr

패가 아니라 정형적으로 처리할 수 있는 사건과 추가적인 인간판단이 필요한 사건을 구별하기 위한 안전장치다.

특히 시스템이 과거 자료에 기초하여 위반행위의 중대성이나 조정률을 예측·추천하는 경우에는 최종 결과값만을 심사해서는 충분하지 않다. 판단대상이 적절하게 설정되었는지, 사용된 자료와 기본가정이 타당한지, 합리적인 분석방법이 선택되어 일관되게 적용되었는지 및 행정청이 고려하여야 할 사항을 실제로 조사·평가하였는지를 함께 검토할 필요가 있다. 이는 법원이 시스템의 산출값이나 행정청의 전문적 판단을 자신의 판단으로 단순히 대체한다는 의미가 아니라, 재량판단에 이른 과정에서 관련 요소가 적절하게 고려되었는지를 심사하는 것이다.

예외심사로 전환한 경우에는 그 사유와 시스템 결과를 유지·수정 또는 배제한 최종 판단을 기록하여야 한다. 이는 예외처리가 임의적인 특혜나 차별로 변하는 것을 방지하고 사후적으로 재량행사의 적법성을 검증하기 위한 것이다.

과징금 기준의 일관된 적용은 평등원칙과 자기구속의 관점에서 중요하지만 일관성과 적법성은 동일하지 않다. 시스템은 잘못된 기준도 일관되게 반복할 수 있고, 본질적으로 다른 사건을 동일하게 처리할 수도 있다. 따라서 공표된 기준을 기본적으로 적용하더라도 사건의 본질적인 차이, 상위법령, 비례원칙 또는 정당한 예외사유가 있다면 사람의 판단을 통하여 달리 처리할 수 있어야 하며, 그 이유는 사후적으로 검증할 수 있어야 한다.

4. 최신 기준의 자동 호출과 산정기준의 시간적 적용

자동화된 시스템은 통상 현재 시행 중인 법령과 산정기준을 불러오도록 설계된다. 그러나 과징금 산정에서 가장 최근의 기준이 언제나 적용되는 것은 아니다. 어느 시점의 법률·시행령·고시를 적용할 것인지는 프로그램의 버전 선택이 아니라 제재법규의 시간적 적용에 관한 법적 판단이다.

「행정기본법」 제14조 제3항은 법령등의 위반행위 성립과 그에 대한 제재처분에 대하여 특별한 규정이 없는 한 위반행위 당시의 법령등을 적용하도록 한다. 다만 위반행위 후 법령등이 변경되어 해당 행위가 더 이상 위반행위에 해당하지 않거나 제재처분 기준이 가벼워진 경우에는, 그 적용을 배제하는 특별한 규정이 없는 한 변경된 법령등을 적용한다. 따라서 과징금 산정기준의 시간적 적용은 다음 순서로 판단하여야 한다.

www.kci.go.kr

첫째, 법률·시행령·고시와 그 부칙에 개정 전 행위의 처리에 관한 특별한 경과규정이 있는지를 확인한다. 특별한 경과규정은 제14조 제3항의 일반원칙에 우선한다. 둘째, 위반행위가 이루어진 시점을 확정한다. 일회적 위반행위는 행위가 완성된 시점이 기준이 되지만, 일정 기간 계속된 위반이나 다수 행위가 결합된 사건에서는 위반의 개시·종료와 각 행위의 법적 단위를 별도로 판단하여야 한다. 셋째, 위반행위 당시 시행되던 법령등에 따라 위반행위의 성립과 제재기준을 확정한다. 행정청은 처분 시점에 최신 기준이 시행되고 있다는 이유만으로 이를 과거의 위반행위에 일괄 적용해서는 안 된다.[35] 넷째, 위반행위 후 법령등이 변경되었다면 해당 변경으로 위반성이 소멸하였거나 제재기준이 실질적으로 가벼워졌는지를 비교한다. 유리한 변경에 해당하고 그 적용을 배제하는 특별규정이 없다면 변경된 기준을 적용한다.

대법원 2001두3228 판결은 이러한 원칙이 과징금의 구체적 산정기준에도 적용된다는 점을 보여 준다. 이 판결은 위반행위 후 과징금 부과상한은 유리하게 개정되었으나 시행령상 구체적인 부과비율은 불리하게 변경된 사안에서, 특별한 경과규정에 따라 유리한 신법상 상한을 적용하면서도 구체적 부과기준에는 위반행위 당시의 시행령을 적용하였다. 또한 해당 시행령의 부과기준을 단순한 내부 재량준칙이 아니라 국민과 법원을 구속하는 법규명령으로 보았다.[36]

「행정기본법」 제14조 제3항의 '법령등'에는 법률과 대통령령·총리령·부령뿐 아니라 자치법규와 행정규칙도 포함된다. 따라서 과징금 산정고시가 개정된 경우에도 제14조 제3항의 적용 가능성을 검토하여야 한다. 다만 고시의 개별 조항이 법령의 구체적인 위임을 받아 대외적 구속력을 가지는 법령보충적 행정규칙인지, 행정청 내부의 재량행사 기준인 재량준칙인지에 따라 법적 효과와 심사방식에는 차이가 있다.[37]

법령보충적 행정규칙이 법률·시행령의 위임에 따라 부과율이나 산정요소를 구체화한다

35) 처분기준이 행정규칙이라는 이유만으로 행정청이 그 내용을 자유롭게 변경하여 이미 진행되거나 완료된 위반행위에 적용할 수 있는 것은 아니다. 공표된 기준의 핵심부분이 당사자가 예측할 수 없는 방식으로 불리하게 변경되었고 이를 만회할 가능성도 없는 경우에는, 변경된 기준의 적용을 제한하거나 경과조치를 두어야 한다. 박재윤, "처분기준의 설정·공표와 신뢰보호", 「행정법연구」 제59호, 2019, 127-130면.

36) 대법원 2002. 12. 10. 선고 2001두3228 판결. 이 판결은 과징금 부과상한에는 부칙에 따라 유리하게 개정된 신법을 적용하면서도, 불리하게 개정된 시행령상 구체적 부과비율에는 특별한 경과규정이 없다는 이유로 위반행위 당시의 시행령을 적용하였다. 또한 그 시행령 별표의 부과기준을 재량준칙이 아니라 대외적 구속력을 가지는 법규명령으로 판단하였다. 나아가 동판결은 하나의 과징금 사건에서도 법률상 상한과 시행령상 구체적인 부과비율의 적용시점이 서로 달라질 수 있음을 보여 준다. 다만 이를 근거로 법률·시행령·고시 중 당사자에게 유리한 부분만을 임의로 조합할 수 있다고 일반화해서는 안 된다. 각 규정의 경과규정, 상하위 규범 사이의 관계와 제재체계의 결합구조를 먼저 해석하여야 한다.

37) 「행정기본법」 제2조 제1호 및 제14조 제3항. 동법상 '법령등'은 법률·명령뿐 아니라 자치법규와 행정규칙을 포함한다. 다만 개별 고시의 대외적 구속력은 법률·시행령의 위임 여부와 범위 및 고시가 정한 사항의 성질에 따라 판단하여야 한다.

www.kci.go.kr

면 그 변경은 과징금의 법적 산정기준 자체의 변경으로 평가될 수 있다. 반면 재량준칙의 변경은 법규상 제재기준의 변경이라는 측면과 함께 자기구속·평등원칙 및 신뢰보호의 문제를 수반한다. 어느 경우에도 시스템은 '최신 고시'라는 이유만으로 변경된 기준을 자동 적용해서는 안 되고, 해당 고시의 법적 성격·시행일·경과규정과 제14조 제3항의 적용 여부를 확인하여야 한다.[38]

이러한 판단을 사후적으로 검증할 수 있도록 행정청은 사건별로 실제 적용한 법률·시행령·고시의 명칭과 버전, 각 규정의 시행일과 개정·폐지 시점 및 관련 부칙과 경과규정을 기록하여야 한다. 아울러 위반행위의 개시·종료와 완성 시점, 행위 후 기준이 당사자에게 유리하게 변경되었는지 여부 및 담당 공무원이 해당 기준을 선택한 이유도 처리기록에 남겨야 한다.

계속적 위반이나 개정 전후에 걸친 복수의 위반행위가 문제되는 경우, 법률·시행령·고시가 서로 다른 시점에 개정된 경우 또는 신·구 기준 중 어느 것이 더 가벼운지 단순한 수치 비교만으로 판단하기 어려운 경우에는 표준 자동처리에서 제외하고 사람의 법적 검토로 전환하여야 한다. 특히 새로운 기준이 일부 요소는 감경하면서 다른 요소는 가중하는 경우에는 최종 산출액만을 기계적으로 비교해서는 안 된다. 변경된 규율이 위반행위의 성립, 산정기초, 부과율, 가중·감경과 상한에 미치는 효과를 전체적으로 검토하여 어느 기준이 해당 사건의 제재를 실질적으로 가볍게 하는지를 판단하여야 한다.

신뢰보호원칙은 위와 같은 시간적 적용규칙을 대체하지 않는다. 우선 경과규정과 제14조 제3항에 따라 적용할 법령등을 확정한 후, 그 적용만으로 해결되지 않는 정당한 신뢰의 침해가 있는지를 별도로 심사하여야 한다.[39] 대법원 97누13818 판결은 신청에 따른 광업권 존속기간 연장허가에 관하여 특별한 경과규정이 없는 경우 처분 당시의 개정법령을 적용하되, 종전 법령의 존속에 관한 신뢰가 개정법령 적용의 공익보다 보호가치가 큰 경우에는 신뢰보호가 문제될 수 있다고 보았다. 그러나 이 판결은 신청에 따른 수익적 처분의 사례이므로 제재처분인 과징금의 시간적 적용을 처분시법으로 전환하는 직접적인 근거가 될 수 없다. 과징금에서는 제14조 제3항의 행위시법과 유리한 후법 원칙이 우선하고, 신뢰보호는 그 밖의 기준변경과 경과조치의 적정성을 보충적으로 통제한다.[40]

38) 이상덕, 앞의 논문(주 12), 27-28면. 신뢰보호원칙의 5요건을 엄밀한 의미의 요건 - 효과 규칙이라기보다, 최종적인 형량에서 사인의 신뢰를 보호할 것인지를 판단하기 위한 요소를 논리적 순서에 따라 검토하도록 제시한 지침으로 이해한다.

39) 김혜진, "프랑스 행정법상 신뢰보호에 관한 연구 — 독일과의 비교를 중심으로 —", 「행정법연구」 제68호, 2022, 84-86면.

40) 대법원 2000. 3. 10. 선고 97누13818 판결. 이 판결은 신청에 따른 광업권 존속기간 연장허가에서 원칙적으로 처분 당시의 개정 시행령을 적용하고, 종전 규정의 존속에 관한 신뢰와 개정법 적용의 공익을 비교하였다. 이는 신청에 따른 처분에 관한 판례로서, 제재처분의 행위시법 원칙을 정한 「행정기본법」 제14조 제3항과 적용영역을 구별하여야 한다.

www.kci.go.kr

결국 자동화된 과징금 산정에서 시간적 적용의 핵심은 시스템이 최신 기준을 정확하게 호출하는 데 있지 않다. 위반행위 당시의 기준, 특별한 경과규정과 유리한 후법을 법적으로 판별하고, 그 판단에 사용된 규범의 버전과 선택이유를 검증할 수 있도록 기록하는 데 있다.

5. 산정오류와 처분하자·국가배상책임

가. 오류의 유형과 처분의 위법성

자동화된 과징금 산정에서 발생하는 오류는 자료의 누락·오입력, 적용기준의 선택과 시간적 적용, 사실인정·법적 평가, 프로그램 구현·연산 및 인간검토의 과정에서 발생할 수 있다. 그러나 시스템에 오류가 있다는 사실과 최종 처분이 위법하다는 것은 동일하지 않다. 담당 공무원이 오류를 발견하여 수정하였다면 처분은 적법할 수 있고, 반대로 프로그램이 예정된 연산을 정확하게 수행하였더라도 잘못된 자료나 기준을 사용하거나 필요한 법적 평가와 비례성 심사를 누락하였다면 처분은 위법할 수 있다.

자동화된 시스템은 독립된 행정주체가 아니므로 시스템을 이용하여 형성·발령된 처분은 행정청에 귀속된다. 시스템의 개발이나 운영을 외부업체에 맡겼다는 사정도 처분상대방에 대한 행정청의 처분책임을 이전하지 않는다. 다만 처분의 귀속과 위법성, 그리고 위법한 처분으로 인한 국가배상책임의 성립 여부는 각각 구별하여 판단하여야 한다.

나. 국가배상법 제2조에 따른 책임

「국가배상법」 제2조에 따른 책임에서는 처분의 위법성과 공무원의 고의·과실을 구별하여야 한다. 행정처분이 행정심판이나 항고소송에서 취소되었다는 사실만으로 곧바로 국가배상책임이 성립하는 것은 아니며, 보통 일반의 공무원을 기준으로 객관적 주의의무를 소홀히 하여 처분이 객관적 정당성을 상실하였다고 평가할 수 있어야 한다. 따라서 자동화된 산정결과가 잘못되었거나 처분이 사후적으로 변경되었다는 사실만으로 과실을 추정할 수는 없다.[41] 대법원도 시험의 채점오류와 사후정정이 문제된 사안에서 결과의 오류나 처분의

41) 대법원 2000. 5. 12. 선고 99다70600 판결; 대법원 2021. 6. 30. 선고 2017다249219 판결. 행정처분이 취소되었다는 사실만으로 공무원의 고의·과실에 의한 불법행위가 성립하는 것은 아니며, 보통 일반의 공무원을 기준으로 객관적 주의의무를 결하여 처분이 객관적 정당성을 상실한 경우라야 국가배상책임이 인정된다.

www.kci.go.kr

변경만으로 국가배상책임을 인정하지 않고, 출제·채점·감독 및 오류정정의 전체 과정에서 객관적 주의의무가 준수되었는지를 별도로 심사하였다. 자동화된 과징금에 관한 직접적인 판례는 아니지만, 이러한 판단구조는 결과오류 자체보다 시스템의 도입·검증·운영·감독과 사후정정의 전체 과정을 과실 판단의 대상으로 삼아야 한다는 점에서 참고할 수 있다.[42]

자동화된 과징금에서 객관적 주의의무는 담당 공무원이 특정한 프로그램 오류를 실제로 인식하였는지에 한정되지 않는다. 행정청은 시스템의 기능과 적용범위를 적절하게 설정하고, 사용자료·산식·기준 버전과 프로그램 구현이 법령 및 산정기준에 부합하는지를 합리적인 범위에서 검증하며, 담당자가 주요 자료와 산출근거에 접근하여 결과를 실질적으로 검토·수정 또는 배제할 수 있도록 운영하여야 한다. 오류가 확인된 경우에는 해당 사건을 시정하고 동일한 오류가 다른 사건에도 영향을 미쳤는지를 확인할 필요가 있다.[43]

이러한 의무는 대법원이 자동화된 처분에 관하여 새롭게 정립한 독립적인 국가배상 요건이 아니라, 판례상 객관적 주의의무를 자동화 시스템의 도입·운영·감독과 사후정정에 적용한 본고의 해석이다. 따라서 시스템의 복잡성이나 불투명성, 처분의 취소 또는 산정오류만으로 과실을 일률적으로 추정할 수는 없다. 당시의 기술수준과 업무의 성질에 비추어 합리적인 검증·감독체계가 마련되어 있었는지, 반복오류나 위험신호를 방치하였는지, 담당자에게 검증에 필요한 자료와 권한이 제공되었는지 등을 구체적으로 판단하여야 한다.[44]

다만 오류발견 후의 시정에서도 처분상대방에게 유리한 감액·취소와 이미 성립한 제재를 더 불리하게 변경하는 경우는 구별하여야 하며, 후자의 경우에는 법적 근거와 신뢰보호·법적 안정성에 관한 별도의 검토가 필요하다.

외부업체가 시스템을 개발·유지한 경우에도 처분상대방에 대한 행정청의 책임은 외부위탁만으로 이전되지 않으며, 업체의 프로그램 결함이나 계약상 의무위반은 행정청과 업체 사이의 손해배상·구상관계에서 별도로 문제될 수 있다. 처리기록의 생성·보존은 당사자의

42) 대법원 2025. 10. 30. 선고 2025다212519 판결. 대법원은 국가가 관리하는 자격시험의 채점오류와 사후정정이 문제 된 사건에서, 처분의 변경이나 채점오류만으로 국가배상책임을 인정하지 않고 출제·채점·감독 및 오류정정 과정에서 객관적 주의의무를 소홀히 하여 처분이 객관적 정당성을 상실하였는지를 종합적으로 판단하여야 한다고 보았다. 이 판결은 자동화된 과징금 사건은 아니므로, 본고는 그 판단구조를 시스템의 도입·검증·운영과 사후정정에 기능적으로 적용한다.

43) 대법원 1999. 5. 28. 선고 99두1571 판결; 대법원 2002. 5. 28. 선고 2000두6121 판결. 과징금 부과 후 새로운 산정자료가 발견되었다는 이유만으로 이를 증액하거나 새로운 부과처분을 하는 것은 허용되지 않는다고 본다. 일반적으로 이미 이루어진 행정처분의 취소·철회가 특별한 사유 없이 자의적으로 이루어질 수 없다는 법리에 관해서는 대법원 2000. 2. 25. 선고 99두10520 판결. 이상덕, 앞의 논문(주 12), 20-21면.

44) 박현정, "인공지능과 국가배상", 「행정법연구」 제77호, 2025, 143-144면, 152-153면. 다만 본고는 시스템 오류와 과실을 자동적으로 동일시하지 않고 판례의 객관적 주의의무 기준에 따라 구체적으로 판단한다.

www.kci.go.kr

절차적 권리보장뿐 아니라 국가배상소송에서 오류의 원인과 행정청의 검증·감독 여부를 확인하기 위한 증거기반으로도 기능한다.

다. 영조물책임 구성의 가능성과 한계

「국가배상법」 제5조에 따른 책임 가능성도 별도로 검토할 필요가 있다. 대법원은 같은 조의 공공의 영조물을 국가 또는 지방자치단체가 특정한 공공목적에 제공한 유체물 또는 물적 설비로 보고 있으며, 일반 공중의 사용에 제공되는 공공용물뿐 아니라 행정주체 자신의 사용에 제공되는 공용물도 이에 포함된다고 본다.[45] 따라서 과징금 산정업무에 사용되는 서버·단말기·네트워크 장비 등 물적 전산설비가 행정청 내부에서 사용된다는 이유만으로 영조물성을 당연히 부정할 수는 없다.

다만 물적 전산설비와 프로그램·알고리즘·데이터 등 비물질적 구성요소는 구별하여야 한다. 후자가 그 자체로 판례가 말하는 유체물 또는 물적 설비에 해당한다고 단정하기는 어렵다. 문제는 이러한 구성요소가 물적 설비와 결합하여 하나의 행정정보시스템으로 기능하는 경우 그 전체를 공적 업무에 제공된 영조물로 파악할 수 있는지, 나아가 프로그램·알고리즘이나 데이터의 결함을 결합된 시스템의 설치·관리상 하자로 평가할 수 있는지에 있다. 이는 소프트웨어 자체의 영조물성을 인정하는 문제와 구별하여 검토할 필요가 있다.

영조물의 설치·관리상 하자도 물리적·외형적 결함에 한정되지 않는다. 대법원은 영조물이 그 용도에 따라 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태를 하자로 보고, 영조물의 이용상태와 정도 자체가 제3자에게 수인한도를 넘는 피해를 발생시키는 경우에도 안전성의 결여를 인정한다.[46] 따라서 시스템의 오류가 비물리적인 기능상 결함이라는 이유만으로 제5조의 적용 가능성을 곧바로 배제할 수는 없다. 다만 과징금 산정에 사용되는 정보시스템이 그 용도상 어떠한 정확성과 안전성을 갖추어야 하는지, 그리고 개별적인 프로그램·데이터 오류가 그 시스템 전체의 설치·관리상 하자로 평가될 수 있는지는 별도의 판단을 요한다.

특히 내부 산정지원에서는 시스템의 잘못된 산출결과가 그 자체로 처분상대방의 권리·의무를 변경하지 않는다는 점을 고려하여야 한다. 통상 시스템의 산출결과에 대하여 권한 있는 공무원이 사실적·법적 전제와 재량적 요소를 검토하고 이를 채택·수정 또는 배제한

45) 대법원 1981. 7. 7. 선고 80다2478 판결; 대법원 1995. 1. 24. 선고 94다45302 판결.
46) 대법원 1998. 10. 23. 선고 98다17381 판결; 대법원 2010. 11. 25. 선고 2007다74560 판결.

www.kci.go.kr

뒤 과징금 부과처분을 형성하여야 비로소 외부적 법효과와 손해가 발생한다. 따라서 시스템의 결함과 손해 사이에는 공무원의 검토·판단과 처분이라는 행정적 매개가 존재한다. 이러한 구조에서는 시스템의 도입·검증·운영·감독과 산출결과의 검토·채택이라는 직무수행을 중심으로 제2조에 따른 책임을 우선 검토할 필요가 있다.

그러나 그 매개가 언제나 실질적으로 작동한다고 전제할 수는 없다. 시스템의 구조적 결함으로 담당 공무원이 주요 산출근거에 접근하거나 결과를 실질적으로 수정·배제하기 어렵고 동일한 오류가 반복적으로 처분내용을 지배한다면, 형식상 공무원의 결재가 존재하더라도 인간의 독립적인 판단은 약화될 수 있다. 이는 앞서 본 사실상 자동처분의 문제와도 연결된다. 이러한 경우에는 개별 공무원의 직무상 주의의무 위반뿐 아니라 공적 업무에 제공된 정보시스템 자체가 통상 갖추어야 할 기능적 안전성을 결여하였는지를 별도로 검토할 실익이 있다. 따라서 자동화된 과징금 산정오류에서 제5조의 적용 가능성을 일률적으로 긍정하거나 배제하기보다는, 물적 설비와 비물질적 구성요소가 결합된 정보시스템의 영조물성, 설치·관리상 하자의 내용 및 시스템의 결함과 손해 발생 사이의 관계를 구체적으로 판단하여야 한다.

Ⅴ. 비교법적 규율과 입법적 개선방안

1. 비교법적 검토의 기준

자동화된 과징금 산정지원과 관련된 외국법은 동일한 대상을 규율하지 않는다. 독일 연방행정절차법 제35a조는 완전 자동행정행위를, GDPR 제22조는 개인정보에 기초한 오로지 자동화된 중대한 결정을, EU 인공지능법은 특정한 사용목적을 가진 고위험 인공지능시스템을 각각 규율한다. 국내 인공지능기본법 역시 고영향 인공지능의 위험관리와 인간감독 등 시스템을 제공·이용하는 사업자의 조직적 의무를 중심으로 한다.

따라서 어느 한 법제의 적용범위나 규율방식을 국내 과징금 절차에 그대로 옮길 수는 없으며, 각 법제에서 확인되는 보호기능을 국내 행정법의 처분구조와 절차체계에 맞게 재구성할 필요가 있다.

비교법적 검토의 첫 번째 축은 자동화의 허용범위와 인간판단의 유보다. 여기에는 완전

www.kci.go.kr

자동처분에 필요한 법률상 수권과 대상의 한정, 재량이나 판단여지가 있는 처분의 제외 및 자동절차가 포착하지 못한 중요한 개별사정을 사람의 심사로 전환하는 장치가 포함된다.

두 번째 축은 실질적 인간감독과 시스템 운영에 대한 통제다. 시스템의 산출물을 이해하고 수정·배제하거나 그 작동을 중지할 수 있는 권한, 시스템의 도입·운영 과정에서의 위험관리 및 오류의 탐지·시정과 사후감사가 이에 해당한다. 인간의 관여가 형식적인 승인에 머무르지 않고 처분내용에 실질적인 영향을 미칠 수 있어야 한다는 점이 핵심이다.

세 번째 축은 처분상대방의 절차적 권리보호다. 시스템의 관여와 주요 처리과정에 관한 설명·기록, 잘못된 자료의 정정, 의견제출과 이의제기 및 사람에 의한 재검토가 여기에 포함된다. 시스템 운영자에게 부과되는 조직적 의무와 개별 처분상대방에게 인정되는 절차적 권리는 구별되어야 하지만, 전자는 후자의 실효성을 확보하기 위한 기반이 될 수 있다.

또한 자동화와 인공지능을 구별할 필요가 있다. 확정된 입력값에 미리 정해진 산식을 적용하는 프로그램은 자동화된 시스템이지만 인공지능시스템에 해당하지 않을 수 있다. 반면 자료로부터 관련거래, 위반행위의 중대성, 감경사유나 과징금액을 예측·추천하는 시스템은 인공지능에 해당할 가능성이 크다.

그러나 행정법상 통제강도가 기술의 명칭에 의하여 결정되어서는 안 된다. 고정된 산식형 프로그램도 잘못된 기준이나 입력값을 대량으로 적용하여 처분내용에 중대한 영향을 미칠 수 있고, 인공지능시스템도 단순한 검색이나 자료정리의 보조수단으로만 사용될 수 있다. 따라서 비교법적 규율에서 수용할 요소는 해당 기술이 인공지능인지 여부보다 시스템이 수행한 기능, 인간판단을 대체한 정도 및 처분상대방의 권리·의무에 미친 실질적 영향을 기준으로 선별하여야 한다.

이하에서는 이러한 세 가지 분석축에 따라 독일법상 완전 자동행정행위와 개별사정의 고려, GDPR과 EU 인공지능법 및 국내 인공지능기본법의 규율을 검토한다.

2. 독일법상 완전 자동행정행위와 개별사정의 고려

독일 연방행정절차법 제35a조는 법규범에 의하여 허용되고 해당 행정행위에 재량이나 판단여지가 없는 경우 행정행위를 완전히 자동화된 설비를 통하여 발령할 수 있도록 한다. 동조의 문언은 “행정행위는 완전히 자동화된 설비를 통하여 발령될 수 있다”고 규정하므로, 그 규율대상은 처분 내부의 개별적인 계산기능이 아니라 외부에 법적 효과를 발생시키

www.kci.go.kr

는 행정행위 전체다.[47]

입법자료도 완전 자동행정행위와 자동화된 설비를 보조수단으로 사용하는 경우를 구별한다. 완전 자동발령에서는 개별 사건에 관한 담당 공무원의 결정이 존재하지 않고 인간의 의사결정은 시스템을 설계·프로그래밍하는 단계에서 선취된다. 반면 자동화된 설비의 도움을 받아 처분하더라도 공무원이 개별 사건을 판단한다면 완전 자동행정행위와 구별된다.[48]

따라서 과징금 처분과정을 사실확인·규범평가·재량형량·정형적 연산으로 분해한다고 하여 그중 연산부분이 제35a조상 독립된 완전 자동행정행위가 되는 것은 아니다. 기능분해는 하나의 처분을 법적으로 여러 행정행위로 나누기 위한 것이 아니라, 시스템이 지원할 수 있는 내부 기능과 공무원이 담당하여야 할 판단을 구별하기 위한 것이다.

제35a조가 재량과 판단여지가 있는 행정행위를 배제하는 이유도 이와 관련된다. 입법자료는 적용법규가 재량결정이나 판단여지를 예정하거나 구체적인 요건에 대한 포섭을 자동화된 설비가 수행할 수 없는 경우에는 공무원의 개별사건 처리가 필요하다고 설명한다. 이는 '재량'이라는 명칭 자체보다 개별 사건에 관한 사실평가·법적 판단과 의사결정의 필요성이 완전 자동발령을 제한한다는 뜻이다.[49]

이 점에서 과징금 고시의 자기구속이나 산식의 정형화를 이유로 재량이 소멸하고 제35a조상 완전 자동화의 대상이 된다고 논증하는 것은 적절하지 않다. 자기구속은 재량행사를 평등하게 통제하는 법리이지, 법률이 부여한 재량을 일반적으로 제거하여 처분 전체를 기속행위로 전환하는 법리가 아니다. 확정된 입력값에 대한 연산이 일의적이라는 사실도 그 전제인 관련매출액, 중대성, 가중·감경과 최종 비례성 판단까지 자동화할 수 있음을 의미하지 않는다.

독일법은 완전 자동발령이 허용되는 경우에도 자동절차가 포착하지 못하는 개별사정을

47) 독일 연방행정절차법 제35a조. 동조는 "행정행위"가 법규범에 의하여 허용되고 재량이나 판단여지가 없는 경우 완전히 자동화된 설비를 통하여 발령될 수 있다고 규정한다. 연방행정절차법 제35조가 행정행위를 외부에 직접적인 법적 효과를 발생시키는 개별사건의 규율로 정의한다는 점을 함께 보면, 제35a조의 규율대상은 처분 내부의 개별 연산이 아니라 외부에 발령되는 행정행위 전체다.
Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz, 「Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) § 35 Begriff des Verwaltungsaktes」, https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__35.html; Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz, 「Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) § 35a Vollständig automatisierter Erlass eines Verwaltungsaktes」, https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__35a.html (최종접속일: 2026. 8. 3.).

48) 독일 연방행정절차법 제35조의a의 전자동화 행정행위는 주무 행정기관 담당자의 개별적 결정과 인간의 의식적 작용이 배제된 채 자동화 설비만으로 개별적·구체적 규율이 산출·발령되는 행정행위를 의미한다는 설명으로는 이재훈, "전자동화 행정행위에 관한 연구 — 독일 연방행정절차법 제35조의a를 중심으로 —", 「성균관법학」 제29권 제3호, 2017, 159-163면.

49) BT-Drs. 18/8434, S. 120. 적용법규가 재량결정이나 판단여지를 예정하거나 법률요건에 대한 포섭을 자동화된 설비가 처리할 수 없는 경우에는 공무원의 개별사건 처리가 필요하다고 설명한다. 이재훈, 위의 논문, 167-168면.

www.kci.go.kr

고려하도록 한다. 연방행정절차법 제24조 제1항 제3문은 행정청이 행정행위의 발령에 자동화된 설비를 사용하는 경우 자동절차에서 조사되지 않을 당사자의 중요한 사실적 진술을 고려하도록 한다.

입법자료에 따르면 자동절차는 높은 정도의 정형화를 필요로 하므로 시스템 설계 당시 예상하지 못한 사건에서는 잘못된 결과가 발생할 위험이 있다. 당사자의 개별적인 진술이 절차에 중요하다면 사건을 자동절차에서 분리하여 사람이 추가로 처리하고, 검토 결과에 따라 자동절차로 되돌리거나 별도의 판단을 하여야 한다. 모든 진술이 반드시 자동절차의 중단으로 이어지는 것은 아니지만, 사건의 결과에 중요한 진술을 시스템이 처리하지 못한다면 인간심사로 전환하여야 한다.[50]

이러한 규율은 과징금 산정지원에서도 표준경로와 예외경로를 함께 설계하여야 한다는 점을 뒷받침한다. 시스템은 통상적인 자료와 기준을 처리할 수 있지만, 자료충돌, 새로운 위반유형, 비정형 자료, 기준변경이나 최종 비례성의 위험이 있는 사건은 사람의 개별심사로 회부되어야 한다.

결국 독일 연방행정절차법 제35a조의 적용단위는 처분 내부의 연산국면이 아니라 외부에 법적 효과를 발생시키는 행정행위 전체이며, 공무원이 개별 사건의 사실·법률과 최종 결론을 판단하는 내부 지원은 완전 자동행정행위와 구별된다. 완전 자동처분에는 법규범의 명시적인 허용과 비재량성이 요구되고, 자동절차가 처리하지 못하는 중요한 개별사정은 사람의 판단으로 전환되어야 한다.

따라서 독일법은 재량적 과징금의 정형적 연산부분을 제35a조에 따라 독립적으로 완전 자동화할 수 있다는 근거가 아니다. 오히려 완전 자동처분과 내부 산정지원의 적용단위를 구별하고, 자동화된 표준처리가 포착하지 못한 개별사건에 인간의 판단을 확보하여야 한다는 근거를 제공한다.

50) BT-Drs. 18/8434, S. 120. 입법자료는 자동절차가 예상하지 못한 중요한 개별진술이 있는 경우 사건을 자동절차에서 분리하여 추가로 처리하고, 그 중요성에 따라 자동절차로 환류하거나 절차 외부에서 계속 심사할 수 있다고 설명한다. 이재훈, 앞의 논문(주 48), 171-172면.

www.kci.go.kr

3. GDPR 제22조와 EU 인공지능법

가. GDPR 제22조의 적용범위

GDPR 제22조 제1항은 자연인인 정보주체에 관한 개인정보 처리 중 오로지 자동화된 처리에 기초하여 법적 효과 또는 이에 준하는 중대한 영향을 미치는 결정에 적용된다. 따라서 자동화된 과징금 산정 일반이 곧바로 그 적용대상이 되는 것은 아니다. 처분상대방이 법인이라면 그 법인 자체는 GDPR상 정보주체가 아니고, 개인정보 이외의 자료에 기초한 산정도 제22조의 중심적인 적용영역에서 벗어난다. 또한 권한 있는 공무원이 시스템의 산출결과를 실질적으로 검토하고 다른 결론을 선택할 수 있었다면 '오로지 자동화된 처리에 기초한 결정'과 구별될 수 있다.

반면 사람의 이름이나 결재가 존재한다는 사정만으로 인간관여가 인정되는 것은 아니다. 담당자가 시스템의 산출결과를 이해·검토하고 결정에 실질적인 영향을 미칠 수 있어야 하며, 결과를 형식적으로 승인하는 데 그친다면 실질적 인간관여라고 보기 어렵다.[51][52]

나. 법률상 허용과 보호조치

GDPR 제22조 제2항은 오로지 자동화된 중대한 결정을 허용할 수 있는 예외를 정한다. 공권력에 의한 자동결정과 가장 가까운 제2항 (b)는 유럽연합 또는 회원국 법률이 그러한 결정을 허용하면서 정보주체의 권리·자유와 정당한 이익을 보호하기 위한 적절한 조치를 함께 규정하도록 한다. 과징금 자동화에 주는 핵심적인 시사점도 여기에 있다. 완전 자동처분을 법률로 허용한다면 그 수권만을 둘 것이 아니라 자동화의 대상과 범위 및 당사자의 절차적 보호를 함께 설계하여야 한다.[53]

---

51) GDPR Art. 22(1). 제22조는 자연인인 정보주체에 관한 개인정보 처리 중 오로지 자동화된 처리에 기초하여 법적 효과 또는 이에 준하는 중대한 영향을 미치는 결정에 적용된다. 정찬은·선지원, "AI 개입 행정처분의 공법적 함의 — 「개인정보 보호법」이 드러낸 자기결정권과 공정력의 개념적 긴장, 그리고 양자의 조화로운 이해를 위한 공정력이론의 재구성 —", 「법학논총」 제42권 제4호, 2025, 288-289면.

52) Article 29 Data Protection Working Party, 「Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, WP251 rev.01」, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053; European Data Protection Board, 「Automated Decision-Making and Profiling」, https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/automated-decision-making-and-profiling_en (최종접속일: 2026. 8. 3.).

53) GDPR Art. 22(2)(b); 이재훈, "전자동화 행정행위 도입 후 독일 행정절차법제 논의의 전개 양상", 「공법학연구」 제19권 제4호, 2018, 498-500면.

www.kci.go.kr

다만 제22조 제3항의 인간개입·견해표명·이의제기 권리는 문언상 제2항 (a)의 계약상 필요와 (c)의 명시적 동의에 따른 결정에 직접 적용되고, 제2항 (b)의 법률상 허용 유형에는 직접 적용되지 않는다. 후자의 경우에는 자동결정을 허용하는 유럽연합 또는 회원국 법률이 적절한 보호조치를 스스로 마련하여야 한다. 따라서 제3항의 권리를 공권력에 의한 모든 자동결정에 직접 적용할 수는 없지만, 인간의 실질적인 개입과 이의기회를 보장한다는 그 기능은 법률상 자동결정의 보호조치를 설계할 때 참고할 수 있다.

다. EU 인공지능법상 인간감독

EU 인공지능법은 개별 자동결정의 효력보다 특정한 사용목적을 가진 인공지능시스템의 위험관리를 중심으로 하므로, 모든 자동화된 과징금 산정지원에 직접 대응하는 규율은 아니다.[54] 다만 제14조의 인간감독은 실질적인 인간관여의 기능적 기준을 제공한다. 고위험 인공지능시스템의 감독자는 시스템의 능력과 한계를 이해하고 자동화된 산출결과에 과도하게 의존할 위험을 인식하며, 필요한 경우 그 결과를 무시·기각 또는 번복하거나 시스템의 작동에 개입·중지할 수 있어야 한다.[55]

또한 제86조는 일정한 고위험 인공지능의 산출물을 기초로 한 중대한 결정에 대하여 시스템이 의사결정절차에서 수행한 역할과 결정의 주요 요소에 관한 설명을 요구할 수 있도록 한다. 이는 국내 과징금 절차에 직접 적용되는 일반적 설명권은 아니지만, 자동화된 시스템의 관여사실과 처분결과에 미친 영향을 사건별로 설명할 필요성을 뒷받침한다.[56]

결국 GDPR과 EU 인공지능법에서 확인되는 시사점은 중대한 완전 자동결정에서는 법률상 허용과 권리보호조치가 결합되어야 하고, 인간관여는 형식적인 결재가 아니라 시스템 결과에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 권한을 의미하며, 시스템이 수행한 역할과 결정의 주요 요소를 설명할 수 있어야 한다는 데 있다. 이는 두 법제를 국내 과징금 절차에 직접 적용한 결과가 아니라, 법률상 수권·인간감독·설명과 권리구제라는 기능을 국내 행정법 체계에 맞게 재구성하기 위한 비교법적 기준이다.[57]

54) 전우정, "EU AI Act의 위험 분류 체계와 우리나라 AI 정책에 대한 시사점", 「정보법학」 제28권 제2호, 2024, 201-203면.

55) Regulation (EU) 2024/1689 Art. 14; 김광수, "인공지능 알고리즘 규율을 위한 법제 동향— 미국과 EU 인공지능법의 비교를 중심으로 —", 「행정법연구」 제70호, 2023, 189면; EUR-Lex, 「Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 (Artificial Intelligence Act)」, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng (최종접속일: 2026. 8. 3.).

56) Regulation (EU) 2024/1689 Art. 86. 일정한 고위험 인공지능의 산출물을 기초로 한 중대한 결정에서 영향을 받은 사람이 인공지능시스템의 역할과 결정의 주요 요소에 관한 명확하고 의미 있는 설명을 요구할 수 있도록 한다.

www.kci.go.kr

4. 국내 인공지능기본법의 적용과 한계

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」은 고영향 인공지능에 관하여 위험관리, 설명방안, 이용자 보호, 사람의 관리·감독과 관련 문서의 작성·보관 및 영향평가를 규정한다. 다만 과징금 산정지원에 자동화된 시스템이 사용되었다는 사실만으로 이 법이 적용되는 것은 아니다. 확정된 입력값에 미리 정해진 산식을 적용하는 전통적인 프로그램은 자동화된 시스템이더라도 인공지능시스템에 해당하지 않을 수 있는 반면, 자료를 분석하여 관련거래·위반등급·감경사유나 과징금액을 예측·추천하는 시스템은 인공지능시스템에 해당할 가능성이 있다.

해당 도구가 인공지능시스템에 해당하더라도 모든 과징금 산정지원 시스템이 곧바로 고영향 인공지능이 되는 것은 아니다. 다만 현행법은 공공서비스 제공에 필요한 자격의 확인·결정 또는 비용징수 등 국민에게 영향을 미치는 국가기관등의 의사결정에 활용되는 인공지능을 고영향 인공지능의 영역에 포함하고 있다.[58] 따라서 과징금의 부과·산정에 실질적으로 관여하는 인공지능시스템에서는 그 사용목적과 기능, 처분상대방의 권리·의무에 미치는 영향 및 시스템 산출물이 최종 처분형성에서 차지하는 정도를 고려하여 고영향 인공지능 해당성을 구체적으로 검토할 필요가 있다.

고영향 인공지능에 해당하면 제34조에 따른 위험관리, 설명방안, 이용자 보호, 사람의 관리·감독 및 관련 문서의 작성·보관 의무가 문제된다. 이러한 규율은 과징금 산정지원에서도 시스템의 위험을 관리하고 인간감독과 기록을 확보하여야 한다는 점[59]을 뒷받침한다. 그러나 이는 기본적으로 인공지능의 제공·이용에 관한 조직적 관리의무이므로, 처분상대방이 자신의 사건에 실제로 사용된 자료를 확인·정정하거나 시스템 결과에 구속되지 않는 사람의 새로운 판단을 요구할 수 있는 행정절차상 권리와 동일하지 않다.

인공지능기본법 제35조의 영향평가는 인공지능사업자의 노력의무와 국가기관등의 우선고려를 중심으로 한다. 이와 별도로 「인공지능 및 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률」 제32조는 공공기관이 인공지능을 도입하려는 경우 원칙적으로 사전에 기본권에 미치는 영향을 평가·공표하고, 도입 후 발생할 수 있는 오류 등 각종 위험에 대응하기 위한 위험관리

57) 박상돈, 앞의 논문(주 24), 194-197면. GDPR의 관련 문언에서 독립된 설명요구권을 도출할 수 있는지와 그 실효성에 관하여 찬반이 대립한다는 점을 검토하고, 한국에서는 해외의 어느 한 견해를 그대로 수용하기보다 별도의 규범적 검토가 필요하다고 본다.
58) 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 제2조 제4호 자목.
59) 동법 제34조 및 같은 법 시행령 제27조.

www.kci.go.kr

방안을 마련하도록 규정하고 있다. 다만 이 조항은 2027년 2월 28일부터 시행될 예정이다.[60]

이들 법률에 따른 위험관리·영향평가·인간감독과 문서보존은 시스템의 도입·운영단계에 관한 조직적 통제라는 점에서 중요하지만, 구체적인 과징금 처분에서 요구되는 이유제시, 자동화 관여사실의 통지, 처리기록에 대한 접근과 자료정정 및 사람에 의한 실질적 재검토를 대신하지 않는다. 양자는 대체관계가 아니라 보완관계에 있으며, 전자가 적절하게 이루어져야 후자의 절차적 권리도 실효적으로 행사될 수 있다.[61][62] 더욱이 인공지능기본법의 적용대상이 아닌 고정 산식형 프로그램이나 전통적인 자동화 시스템도 잘못된 입력자료·기준 또는 구현오류를 반복적으로 적용하여 처분내용에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 따라서 자동화된 과징금 산정지원에 관한 행정법적 통제를 해당 시스템이 인공지능 또는 고영향 인공지능에 해당하는지에 종속시킬 수는 없다. 통제의 기준은 기술의 명칭이나 유형 자체가 아니라 시스템이 실제 수행한 기능과 그 산출물이 처분형성에 미친 실질적 영향이어야 한다.

5. 단계적 입법방안

현행 「행정기본법」 제20조는 완전 자동처분에 관한 규정으로 유지하되, 이와 구별되는 부분자동결정으로서의 내부 자동화 지원에는 별도의 통제규율을 마련할 필요가 있다. 이에 내부 자동화 지원의 일반원칙을 정하는 「행정기본법」 제20조의2, 과징금 산정에서의 역할분배와 기록·예외처리를 구체화하는 제28조의2, 자동화 관여사실의 통지를 규정하는 「행정절차법」 제23조의2 및 사람에 의한 실질적 재검토를 보장하는 「행정기본법」 제36조의2의 신설을 제안한다.[63]

60) 「인공지능 및 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률」 제32조(시행 2027. 2. 28.)

61) 이국현, "인공지능을 통한 행정작용의 절차적 요건을 위한 예비적 검토", 「법조」 제74권 제1호, 2025, 313-314면.

62) 인공지능 자동의사결정에 대한 설명요구권은 자기결정권, 개인정보 통제권, 알 권리 및 평등권에 근거하여 헌법적 기본권으로 인정할 필요가 있고, 자동결정의 편향과 오류를 확인하고 그 결과에 이의를 제기하기 위한 권리라는 견해로는 손형섭·유정수, "인공지능에 의한 자동의사 결정과 알고리즘에 대한 설명요구권 구현에 관한 헌법 연구", 「헌법학연구」 제31권 제1호, 2025, 309-315면.

63) 단, 「행정기본법」과 「행정절차법」 사이에 동일하거나 밀접한 사항이 중복·분산 또는 모순되게 규율되어 있어 체계정당성의 문제가 발생하며, 이를 통합 또는 법제 조정을 통하여 정리할 필요가 있다는 지적으로는 김유환, "행정기본법과 행정절차법의 관계정립의 기본방향", 「행정법학」 제27호, 2024, 229-233면.

www.kci.go.kr

가.「행정기본법」 제20조의2

현행 제20조가 사람의 개별적 판단 없이 이루어지는 완전 자동처분을 규율한다면, 제20조의2는 공무원이 최종 처분을 형성하는 과정에서 자동화된 시스템을 내부적으로 이용하는 경우의 일반적인 통제원칙을 정하여야 한다.

제20조의2(자동화된 시스템을 이용한 처분형성의 지원)

① 행정청은 처분의 준비 또는 형성을 지원하기 위하여 자동화된 시스템을 이용할 수 있다.

② 자동화된 시스템의 산출물이 처분내용의 형성에 중대한 영향을 미치는 경우, 행정청은 담당 공무원으로 하여금 주요 입력자료·적용기준과 시스템의 기능 및 한계를 실질적으로 검토하게 하여야 한다.

③ 담당 공무원은 시스템의 산출물을 수정하거나 배제하고, 필요한 경우 그 사용을 중지하거나 사건을 추가조사 또는 별도의 심사절차로 전환할 권한을 가져야 한다. 행정청은 담당 공무원의 실질적인 검토 없이 시스템의 산출물만을 근거로 처분내용을 확정하여서는 아니 된다.

④ 행정청은 시스템이 수행한 주요 기능, 입력자료와 적용기준, 산출결과, 경고·예외처리 및 담당 공무원의 검토·수정·배제·승인에 관한 기록을 작성하고 보존하여야 한다.

⑤ 이 조에서 "중대한 영향"이란 자동화된 시스템이 처분의 기초가 되는 자료 또는 값을 생성·선별하거나, 사실관계·법적 평가·등급·비율·처분내용을 분류 또는 추천하거나, 처분의 금액이나 범위를 산출하고 그 결과가 최종 처분에 실질적으로 반영되는 경우를 말한다.

⑥ 제5항의 중대한 영향 여부를 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

시스템이 수행한 기능의 성질과 처분형성에서 차지하는 비중

시스템이 생성·선별·추천 또는 산출한 결과가 최종 처분에 반영된 정도

담당 공무원이 주요 자료와 산출근거를 확인할 수 있었는지 여부

담당 공무원이 시스템과 다른 결론을 내릴 권한과 충분한 검토기회를 가졌는지 여부

시스템 결과의 실제 채택·수정·배제 관행

그 밖에 시스템의 산출물이 당사자의 권리·의무에 미친 영향

⑦ 이 조는 제20조에 따른 자동적 처분을 허용하는 근거로 해석되어서는 아니 된다.

제20조의2는 모든 전산도구의 이용에 동일한 통제를 부과하려는 규정이 아니다. 문서정리·법령검색이나 이미 확정된 값에 대한 보조적 계산처럼 처분형성에 미치는 영향이 경미한 기능과 달리, 시스템이 처분에 사용할 자료·입력값·등급·조정률이나 금액을 생성·선별·추천하여 최종 처분에 실질적으로 반영되는 경우에는 인간의 검토와 처리기록이 요구된다. 이때 중대한 영향은 최종 결과의 일치 여부만이 아니라 시스템이 수행한 기능, 결과의 반영 정도 및 담당 공무원의 자료접근과 실질적인 수정·배제 가능성을 종합하여 판단하여야 한다.

이 규율은 인공지능과 고정 산식형 프로그램을 구별하여 적용할 필요가 없다. 고정된 프

www.kci.go.kr

로그램도 자료선별이나 금액산정을 통하여 처분형성에 중대한 영향을 미칠 수 있고, 인공지능시스템도 단순한 검색이나 오류탐지에만 사용될 수 있기 때문이다. 따라서 통제의 기준은 기술의 명칭이 아니라 시스템이 수행한 기능과 처분내용에 미친 실질적인 영향이어야 한다.[64]

제20조의2는 내부 업무지원 자체에 별도의 개별법상 수권을 요구하기 위한 규정도, 제20조에 따른 완전 자동처분의 수권근거를 마련하기 위한 규정도 아니다. 그 목적은 시스템의 산출물이 처분형성에 중대한 영향을 미치는 경우에도 권한 있는 공무원이 주요 전제와 결과를 실질적으로 검토하고 이를 수정·배제하거나 필요한 경우 개별심사로 전환할 수 있도록 하는 데 있다. 사람의 개별적인 판단 없이 시스템이 처분의 형성과 발령을 완결하는 경우에는 여전히 제20조가 요구하는 법률상 근거와 비재량성의 요건이 문제된다.

나. 「행정기본법」 제28조의2

제20조의2가 처분형성에 사용되는 내부 자동화 지원의 일반원칙을 규정한다면, 제28조의2는 과징금의 단계별 산정구조에 맞추어 시스템이 지원할 수 있는 기능과 사람에게 유보되는 판단 및 기록·예외처리의 범위를 구체화하여야 한다.

제28조의2(자동화된 시스템을 이용한 과징금 산정지원)
① 행정청은 과징금의 산정을 지원하기 위하여 자동화된 시스템으로 자료와 기준의 검색·정리·대조, 누락·불일치·이상값의 탐지, 입력값·등급·조정요소의 후보 제시 및 확정된 입력값에 대한 산식 적용을 수행하게 할 수 있다.
② 위반행위와 행위귀속, 산정기초, 위반기간, 중대성, 가중·감경사유, 예외사정과 최종 과징금액의 확정에 사실인정·법적 평가 또는 재량적 형량이 필요한 경우에는 책임 있는 공무원이 이를 독립적으로 판단하여야 한다.
③ 시스템이 후보·등급·조정률이나 과징금액을 추천한 경우 담당 공무원은 그 주요 근거를 확인하고 이를 채택·수정 또는 배제한 내용을 기록하여야 한다.
④ 주요 입력자료, 적용기준의 버전, 단계별 산출액, 시스템의 경고·추천과 공무원의 수정·승인 기록을 보존하여야 한다.
⑤ 자료나 기준에 충돌이 있거나 산정결과가 통상적인 범위를 현저히 벗어나거나 산정기준이 예정하지 못한 개별사정이 있는 경우에는 사람에 의한 개별심사로 전환하여야 한다.

64) 나아가 광범위한 재량이 인정되는 영역에서도 사법심사가 무력화되어서는 안 되며, 행정청이 판단에 활용한 객관적 자료와 고려요소 및 결론에 이르는 과정을 제시하도록 하는 판단과정심사가 효과적인 통제수단이 될 수 있다는 논의로는 장윤영, 앞의 논문(주 4), 61면.

www.kci.go.kr

제28조의2는 제20조의2의 일반원칙을 과징금의 단계별 산정구조에 맞추어 구체화한다. 시스템은 자료와 기준의 검색·대조, 누락·불일치·이상값의 탐지, 입력값·등급·조정요소의 후보 제시와 적법하게 확정된 값에 대한 연산을 지원할 수 있다. 그러나 시스템이 제시한 후보가 곧바로 법적 입력값이나 처분내용으로 확정되는 것은 아니므로, 위반행위와 행위귀속, 산정기초, 중대성, 가중·감경 및 최종 과징금액에 사실인정·법적 평가 또는 재량적 형량이 필요한 경우에는 책임 있는 공무원이 독립적으로 판단하여야 한다.

시스템의 추천과 공무원의 판단을 사후적으로 구별하기 위해서는 주요 입력자료와 적용기준의 버전, 단계별 산출액, 시스템의 추천·경고 및 담당 공무원의 채택·수정·배제 내용을 기록할 필요가 있다. 이 기록은 공무원을 시스템의 추천에 구속하기 위한 것이 아니라 실제 처분형성과정과 오류가 발생한 단계를 확인하기 위한 것이다.

자료나 기준의 충돌, 현저한 이상치 또는 산정기준이 예정하지 못한 개별사정이 있는 경우에는 시스템이 결과를 산출하였더라도 사람의 개별심사로 전환하여야 한다. 이러한 예외회부는 자동화의 실패가 아니라 정형적 처리가 적절한 사건과 추가적인 사실조사·법적 판단이 필요한 사건을 구별하는 안전장치다. 제28조의2는 이러한 과징금 특유의 역할분배·기록·예외심사를 정하는 특별규정으로서 제20조의2와 함께 적용되며, 재량적 과징금의 완전 자동부과를 허용하는 수권규정으로 해석되어서는 안 된다.[65]

65) 단, 제20조의2와 제28조의2의 관계도 구별할 필요가 있다. 제20조의2는 모든 종류의 처분형성 지원에 적용되는 일반규정으로서 중대한 영향, 실질적 인간검토와 기록에 관한 기본원칙을 정한다. 제28조의2는 그 원칙을 과징금의 단계별 산정과정에 맞추어 구체화하는 특별규정이다. 따라서 과징금 산정지원에는 제20조의2의 일반원칙을 전제로 제28조의2의 기능분배·기록 및 예외심사 규정이 함께 적용되어야 한다. 제28조의2 역시 재량적 과징금의 완전 자동부과를 허용하는 수권규정이 아니다. 이 조항은 공무원이 최종적인 판단주체로 남아 있는 내부 산정지원을 전제로 하며, 법률상 재량판단이 남아 있음에도 시스템이 사람의 개별적 판단 없이 과징금 처분의 형성과 발령을 완결하는 것을 허용하지 않는다.

www.kci.go.kr

다.「행정절차법」 제23조의2

「행정기본법」 제20조의2와 제28조의2가 자동화된 시스템을 이용하는 행정청 내부의 인간감독과 기록의무를 규정한다면,「행정절차법」 제23조의2는 그러한 시스템의 산출물이 처분내용에 중대한 영향을 미친 경우 당사자에게 처분형성과정을 알리는 절차적 의무를 규정하여야 한다.

제23조의2(자동화된 시스템이 관여한 처분의 통지)
자동화된 시스템의 산출물이 처분내용의 형성에 중대한 영향을 미친 경우 행정청은 처분을 할 때 시스템이 사용되었다는 사실, 시스템의 주요 기능, 처분에 사용된 주요 자료와 적용기준, 주요 중간 산출값 및 시스템의 추천과 공무원의 수정·배제 여부를 당사자에게 알려야 한다.

제23조의2는 시스템이 사용되었다는 사실만을 통지하도록 하는 규정이 아니라, 당사자가 자신의 처분에서 시스템이 수행한 기능과 최종 처분에 이른 경로를 파악할 수 있도록 하기 위한 규정이다. 따라서 실제로 사용된 주요 자료와 적용기준, 처분결과에 영향을 미친 중간 산출값 및 시스템의 추천이 공무원의 최종 판단에 어떻게 반영되었는지를 함께 알려야 한다. 다만 처분과 무관한 모든 내부 연산과 자료까지 공개할 필요는 없으며, 통지의 범위는 당사자가 산정의 주요 전제와 경로를 이해하고 적절하게 불복할 수 있는 정도로 정하면 된다.

이러한 통지는 현행「행정절차법」 제23조의 이유제시와 구별된다. 제23조의 이유제시가 처분의 사실적·법적 근거를 밝히는 것이라면, 제23조의2는 그 판단과정에서 자동화된 시스템이 수행한 기능과 산출결과의 반영관계를 추가로 알리는 것이다. 따라서 어느 하나가 다른 하나를 대체하지 않는다. 개인정보·영업비밀 또는 시스템 보안 등의 사유로 세부자료의 공개가 제한되는 경우에도, 가능한 범위에서 해당 정보의 종류와 시스템이 수행한 기능 및 처분결과에 미친 영향을 당사자가 처분을 실질적으로 다툴 수 있는 수준으로 제시할 필요가 있다.

통지의무는 모든 전산처리에 적용되는 것이 아니라 제20조의2에서 정한 '중대한 영향'이 인정되는 경우에 한정한다. 이로써 내부적으로 실질적인 인간검토와 기록이 요구되는 자동화 이용과 외부적으로 당사자에게 그 관여사실을 알려야 하는 경우를 동일한 기준으로 연결할 수 있다.

www.kci.go.kr

라.「행정기본법」 제36조의2

현행「행정기본법」 제36조는 행정심판의 대상이 되는 처분에 대하여 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있도록 한다. 자동화된 시스템이 관여한 처분에 대해서도 이러한 일반적인 이의신청의 틀을 유지하되, 기록접근·자료정정과 사람에 의한 실질적 재검토에 필요한 특칙을 제36조의2에서 구체화할 필요가 있다.

제36조의2(자동화된 시스템이 관여한 처분에 대한 이의신청의 특례)

① 자동화된 시스템의 산출물이 처분내용 형성에 중대한 영향을 미친 처분에 대하여 이의신청을 한 당사자는 시스템의 주요 처리과정에 관한 설명, 자신의 처분에 사용된 입력자료·기준·중간 산출값과 처리기록의 열람, 객관적으로 잘못된 자료의 정정과 재산정 및 새로운 자료와 의견의 검토를 요구할 수 있다.

② 행정청은 시스템의 산출결과에 구속되지 않고 원처분을 유지·변경 또는 취소할 권한을 가진 공무원으로 하여금 처분의 사실적·법적 전제와 결과를 실질적으로 재검토하게 하여야 한다.

③ 재검토는 동일한 시스템의 결과를 다시 실행하거나 확인하는 데 그쳐서는 아니 되며, 원칙적으로 최초 산정 또는 승인에 직접 관여하지 않은 공무원이 담당하여야 한다.

④ 행정청은 이의신청 결과와 주요 주장에 대한 판단 및 처분을 유지·변경 또는 취소한 이유를 구체적으로 알려야 한다.

제36조의2는 자동화된 시스템이 관여하였다는 이유만으로 별도의 불복제도를 창설하는 것이 아니라, 현행 제36조의 이의신청을 전제로 자동화된 처분에서 필요한 절차적 권리와 재검토의무를 보완하는 특례다. 제1항의 설명·기록열람·자료정정은 서로 다른 기능을 가진다. 설명과 기록열람은 시스템이 수행한 기능과 실제 사건에서 사용된 자료·기준 및 산정경로를 확인하기 위한 것이고, 자료정정은 객관적으로 잘못된 입력자료를 바로잡기 위한 것이다. 반면 산정기초의 법적 범위, 적용법령, 중대성이나 감경사유처럼 사실인정·법적 평가가 필요한 사항은 단순한 자료정정이 아니라 재검토의 대상이 된다.

제2항의 실질적 재검토는 동일한 시스템의 결과를 다시 확인하는 것이 아니라 그 결과에 구속되지 않는 사람의 새로운 판단을 의미한다. 재검토자는 처분에 사용된 자료와 처리기록 및 당사자가 새롭게 제출한 자료를 검토하고, 필요한 경우 입력자료·법적 평가 또는 재량적 판단을 달리하여 원처분을 유지·변경 또는 취소할 수 있어야 한다. 시스템과 다른 결론을 내리기 위하여 과도한 승인이나 별도의 입증을 요구한다면 이러한 재검토는 형식화될 수 있다.

www.kci.go.kr

제3항은 재검토의 독립성을 확보하기 위하여 원칙적으로 최초 산정이나 승인에 직접 관여하지 않은 공무원이 재검토를 담당하도록 한다. 이는 최초 담당자의 법적 결격을 의미하는 것이 아니라 종전 결론을 그대로 방어할 위험을 줄이기 위한 절차적 장치다. 조직구조상 담당자를 완전히 분리하기 어려운 경우에도 재검토자에게 자료접근권과 처분을 실질적으로 변경할 권한을 보장하여야 한다.

마지막으로 재검토 결과에는 당사자의 주요 주장과 자료를 어떻게 판단하였는지 및 원처분을 유지·변경 또는 취소한 이유가 나타나야 한다. 제36조의2 역시 제20조의2 및 제23조의2와 마찬가지로 시스템 산출물의 '중대한 영향'을 적용기준으로 함으로써, 내부의 인간감독·기록, 처분단계의 통지 및 이의단계의 기록접근·정정·재검토를 하나의 통제구조로 연결한다.

마. 내부지원 규정은 완전 자동부과의 수권근거가 아니다

앞서 제안한 제20조의2와 제28조의2는 공무원이 최종 판단주체로 남는 부분자동결정으로서의 내부 자동화 지원을 규율하기 위한 조항이다. 따라서 이를 근거로 재량적 과징금의 부과를 완전히 자동화할 수는 없다. 사람의 개별적인 판단 없이 시스템이 처분을 형성·발령하는 완전 자동처분은 「행정기본법」 제20조에 따라 개별 법률의 수권과 비재량성을 별도로 갖추어야 한다.

법률이 부과요건과 효과를 충분히 정형화하여 개별 사건에서 별도의 사실평가·법적 판단이나 재량적 형량이 요구되지 않는 경우에는 완전 자동처분의 가능성을 검토할 수 있다. 반면 위반행위의 성립과 귀속, 산정기초의 법적 범위, 중대성, 가중·감경 또는 최종 비례성에 관한 개별적 판단이 남아 있다면 산정기준이 세분화되어 있거나 시스템이 하나의 금액을 산출한다는 사정만으로 법률상 재량이 소멸하지 않는다.

재량적 과징금에 관하여 특별한 완전 자동화가 필요하다면 개별 법률이 자동화 대상과 산정요소의 범위를 정형화하고, 사람의 판단으로 전환하여야 할 복잡·예외사건과 절차적 보호를 함께 규정하여야 한다. 법률이 개별적 재량판단을 그대로 요구하면서 그 판단 자체를 시스템에 맡기는 방식은 제20조의 체계와 조화되기 어렵다. 결국 완전 자동처분과 내부 산정지원은 적용근거와 통제구조가 서로 다르며, 전자의 통제규정을 후자의 수권근거로 전환하거나 그 반대로 이해하여서는 안 된다.

www.kci.go.kr

Ⅵ. 결론

본고는 재량적 과징금의 산정에 자동화된 시스템이 관여하는 경우를 대상으로, 「행정기본법」 제20조의 적용경계, 시스템과 사람의 기능배분 및 필요한 행정법적 통제를 검토하였다. 과징금은 사실확정·법적 평가·재량적 형량과 정형적 연산이 결합된 행정결정이므로, 처분 전체를 기속 또는 재량으로 명명하거나 시스템이 사용되었다는 사실만으로 자동화의 허용범위를 정할 수 없다.

첫째, 완전 자동처분과 부분 자동화에 해당하는 내부 산정지원은 구별되어야 한다. 제20조는 사람의 개별적인 판단 없이 시스템이 처분을 형성·발령하는 완전 자동처분에 적용되며, 개별 법률의 수권과 비재량성을 전제로 한다. 반면 재량이나 개별적 판단여지가 남아 있는 과징금에서는 시스템이 자료처리·후보제시와 정형적 연산을 지원하더라도 최종 처분은 책임 있는 공무원이 형성하여야 한다. 형식적인 인간결재가 존재하더라도 시스템 결과를 실질적으로 검토·수정 또는 배제할 수 없다면 사실상 자동처분의 문제가 발생하며, 그 실질적 영향에 상응하는 통제가 필요하다.

둘째, 자동화 가능성은 처분 내부의 기능별로 판단하여야 한다. 자료·기준의 검색과 대조, 오류탐지, 판단후보의 제시 및 적법하게 확정된 입력값에 대한 연산은 시스템이 지원할 수 있다. 그러나 위반행위의 성립과 귀속, 산정기초의 법적 범위, 중대성·가중감경·예외사정 및 최종 비례성에 사실인정·법적 평가 또는 재량적 형량이 필요한 경우에는 사람이 독립적으로 판단하여야 한다. 산정기준의 세분화, 행정청의 자기구속이나 연산의 일의성도 법률이 부여한 재량을 당연히 소멸시키지 않는다.

셋째, 시스템의 산출물이 처분형성에 중대한 영향을 미칠수록 절차적 통제도 강화되어야 한다. 현행 이유제시와 이의신청의 기본틀을 바탕으로 자동화 관여사실의 통지, 사건별 처리기록에 대한 접근, 객관적 자료오류의 정정 및 시스템 결과에 구속되지 않는 사람의 실질적 재검토가 확보되어야 한다. 자동화는 비례원칙, 자기구속과 제재법규의 시간적 적용에 관한 법적 판단을 대체하지 않는다. 산정오류에 관한 국가배상책임에서는 시스템의 도입·검증·운영·감독과 산출결과의 검토·채택이라는 직무수행에 관하여 「국가배상법」 제2조의 책임을 검토하는 한편, 공적 업무에 제공된 정보시스템 자체의 설치·관리상 하자가 손해의 원인으로 문제되는 경우에는 같은 법 제5조의 적용 가능성도 별도로 검토할 필요가 있다.

이러한 분석을 바탕으로 본고는 현행 제20조를 완전 자동처분에 관한 규정으로 유지하

www.kci.go.kr

면서, 내부 자동화 지원의 일반원칙을 정하는 제20조의2, 과징금 산정에서 시스템과 사람의 역할분배를 구체화하는 제28조의2, 자동화 관여사실의 통지를 위한 「행정절차법」 제23조의2 및 사람에 의한 실질적 재검토를 보장하는 「행정기본법」 제36조의2의 신설을 제안하였다. 이들 규율은 인공지능에만 적용될 필요가 없다. 법적 통제의 기준은 기술의 명칭이 아니라 시스템이 실제 수행한 기능과 처분형성에 미친 영향이어야 하며, 내부 산정지원에 관한 통제규정을 완전 자동처분의 수권근거로 전환하여서는 안 된다.

www.kci.go.kr

[참고문헌]

1. 국내문헌

권은정, “행정 영역의 인공지능 활용과 법적 통제”, 「공법연구」 제54집 제1호, 2025.

김광수, “인공지능 알고리즘 규율을 위한 법제 동향 — 미국과 EU 인공지능법의 비교를 중심으로 —”, 「행정법연구」 제70호, 2023.

김유환, “행정기본법과 행정절차법의 관계정립의 기본방향”, 「행정법학」 제27호, 2024.

김재광·한주희, “인공지능기반행정의 알고리즘 규제에 관한 법적 고찰”, 「토지공법연구」 제112집, 2025.

김재선, “인공지능 안전과 책임 확보를 위한 법제 논의에 관한 검토”, 「행정법연구」 제64호, 2021.

김종우, “AI 알고리즘의 투명성과 설명요구권에 관한 비교법적 고찰 — EU AI Act와 미국 행정명령을 중심으로 —”, 「국제법평론」 제73호, 2026.

김중권, “인공지능시대에 자동적 처분의 법제도화(「행정기본법」 제20조)에 따른 후속 과제”, 「공법연구」 제51집 제1호, 2022.

김혜진, “프랑스 행정법상 신뢰보호에 관한 연구 — 독일과의 비교를 중심으로 —”, 「행정법연구」 제68호, 2022.

박상돈, “헌법상 자동의사결정 알고리즘 설명요구권에 관한 개괄적 고찰”, 「헌법학연구」 제23권 제3호, 2017.

박재윤, “처분기준의 설정·공표와 신뢰보호”, 「행정법연구」 제59호, 2019.

박정훈, “제재처분과 위반행위 — 행위귀속과 귀책사유의 구별 —”, 「행정판례연구」 제29집 제2호, 2024.

박준영, “유통3법 과징금 제도의 주요 쟁점과 개선방안”, 「상사법연구」 제43권 제4호, 2025.

박현정, “인공지능과 국가배상”, 「행정법연구」 제77호, 2025.

손형섭·유정수, “인공지능에 의한 자동의사 결정과 알고리즘에 대한 설명요구권 구현에 관한 헌법연구”, 「헌법학연구」 제31권 제1호, 2025.

신영수, “개인정보보호법상 과징금 산정 기준의 법리적 쟁점”, 「IT와 法연구」 제31집, 2025.

이국현, “인공지능을 통한 행정작용의 절차적 요건을 위한 예비적 검토”, 「법조」 제74권 제1호, 2025.

이상덕, “행정재판에서 신뢰보호원칙의 적용”, 「행정판례연구」 제30집 제1호, 2025.

이상용·이혜리, “개인정보보호법상 자동화된 결정 조항의 해석”, 「법조」 제73권 제1호, 2024.

www.kci.go.kr

이상용·이혜리, “개인정보보호법에 의한 자동화된 결정의 규율”, 「선진상사법률연구」 제105호, 2024.

이승훈, “과징금의 법적 성격과 사용처의 관련성-공정거래법상 과징금을 통한 피해자구제 가능성을 중심으로-”, 「경쟁법연구」 제52권, 2025.

이재훈, “전자동화 행정행위에 관한 연구 — 독일 연방행정절차법 제35조의a를 중심으로 —”, 「성균관법학」 제29권 제3호, 2017.

이재훈, “전자동화 행정행위 도입 후 독일 행정절차법제 논의의 전개 양상”, 「공법학연구」 제19권 제4호, 2018.

이태정, “대립되는 가치의 조정을 위한 행정재량의 사법심사 방법”, 「행정판례연구」 제30집 제2호, 2025.

장윤영, “행정재량에 대한 사법심사 강도의 세분화 방안에 관한 고찰”, 「이화여자대학교 법학논집」 제29권 제4호, 2025.

전우정, “EU AI Act의 위험 분류 체계와 우리나라 AI 정책에 대한 시사점”, 「정보법학」 제28권 제2호, 2024.

정남철, “인공지능 시대의 도래와 디지털화에 따른 행정자동결정의 법적 쟁점”, 「공법연구」 제50집 제2호, 2021.

정찬은·선지원, “AI 개입 행정처분의 공법적 함의 — 「개인정보 보호법」이 드러낸 자기결정권과 공정력의 개념적 긴장, 그리고 양자의 조화로운 이해를 위한 공정력이론의 재구성 —”, 「법학논총」 제42권 제4호, 2025.

하명호, “행정의 재량적 결정에 대한 사법심사방법의 정립”, 「고려법학」 제118호, 2025.

2. 외국문헌 및 자료

Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Automated Individual Decision-Making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, WP251 rev.01, 2018.

Deutscher Bundestag, BT-Drs. 18/8434.

European Data Protection Board, Automated Decision-Making and Profiling.

Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act).

www.kci.go.kr

Abstract

Automation of Decision Support for Discretionary Administrative Penalty Surcharge Assessments and Its Control under Administrative Law - Focusing on the Scope of Article 20 of the Framework Act on Administrative Law and the Allocation of Roles Between Humans and Automated Systems -

KIM MIN GYU
Attorney at Law, Adjunct Professor, KAIST Moon Soul Graduate School of Future Strategy
PARK SANG YOUNG
Master's student, Seoul National University School of Law

Administrative penalty surcharge assessments involve not only data retrieval, comparison, and arithmetic calculation, but also fact-finding, legal evaluation, and discretionary balancing concerning the existence and attribution of a violation, the legal scope of the assessment base, seriousness, aggravating and mitigating factors, and final proportionality. The involvement of automated systems should therefore be distinguished among internal automated assessment support, de facto automated dispositions in which system outputs substantially control the content of a disposition, and fully automated dispositions governed by Article 20 of the Framework Act on Administrative Law.

Article 20 applies to fully automated dispositions formed and issued by a

www.kci.go.kr

system without an individualized human decision. By contrast, where factual or discretionary judgment remains necessary in a penalty surcharge proceeding, automated systems may support the retrieval and comparison of data and applicable criteria, error detection, the presentation of assessment candidates, and calculations based on legally established inputs, but the final disposition must be determined by a responsible public official. Even where formal human approval exists, a disposition may raise the problem of de facto automation if the official lacks a meaningful ability to review, modify, or reject the system output.

Where system output materially influences the formation of a disposition, notice of material automated involvement should supplement the ordinary statement of reasons, and the affected party should be able to access case-specific processing records, correct objectively inaccurate data, and obtain meaningful human review unconstrained by the system's recommendation. Automation cannot substitute for legal judgment concerning final proportionality, justified exceptions, or the temporal applicability of statutes and assessment criteria. State liability for erroneous automated assessments should distinguish liability under Article 2 of the State Compensation Act, which focuses on unlawful and negligent official conduct, from the possible application of Article 5 where defects in the installation or management of a public information system itself are causally relevant to the damage.

On this basis, this study proposes retaining Article 20 of the Framework Act on Administrative Law while introducing Article 20-2 on internal automated decision support and Article 28-2 on the allocation of functions between automated systems and human decision-makers in penalty surcharge assessments. It further proposes Article 23-2 of the Administrative Procedures Act requiring notice of material automated involvement and Article 36-2 of the Framework Act on Administrative Law guaranteeing meaningful human review. The applicability and intensity of these safeguards should depend not on

www.kci.go.kr

whether the system is formally classified as artificial intelligence, but on the functions it actually performs and its substantive influence on the formation of the disposition.

Key words: Administrative Penalty Surcharge, Automated Administrative Disposition, Automated Assessment Support, Meaningful Human Oversight, Statement of Reasons

www.kci.go.kr